

미셸 푸코

감시와 처벌

감옥의 탄생

프랑스어 원작
앨런 세리던 역



빈티지 북스

랜덤 하우스(Random House, Inc.) 산하 출판사, 뉴욕

목차

- 삽화 목록
- 번역자 서문
- 제1부 고문
 - 1. 사형수의 시신
 - 2. 사형대의 광경
- 제2부 처벌
 - 1. 일반화된 처벌
 - 2. 처벌의 온화한 방식
- 제3부 규율
 - 1. 복종하는 신체
 - 분배의 기술
 - 활동의 통제
 - 기원의 조직
 - 힘의 구성
 - 2. 올바른 훈련의 수단
 - 계층적 관찰
 - 정상화 판단
 - 심사
 - 3. 파노프티시즘

제4부 감옥

1. 완전하고 엄격한 기관	231
2. 불법 행위와 비행	257
3. 감금적	293
참고문헌	309
참고문헌	326

삽화 목록

(169쪽과 170쪽 사이)

- I 1668년 루이 14세의 첫 군사 사열을 기념하는 메달.
- 2 필체 견본.
- 3 J. 벤담의 파노프티콘 설계도, 1843년.
- 4 N. 하루-로맹이 1840년에 설계한 교도소 평면도.
- 5 1877년 렌의 메종 센트랄.
- 6 20세기 미국 스테이트빌 교도소 내부.
- 7 메트레이 교정 시설의 취침 시간.
- 8 프레네스 교도소 강당에서 열린 알코올 중독의 해악에 관한 강연.
- 9 소년 소녀들의 '신속한' 교정을 위한 증기 기계.
- 10 N. 안드리(N. Andry)의 『정형외과학, 즉 아동의 신체 기형을 예방하고 교정하는 기술』(L'orthopédie ou l'art de prévenir et de corriger dans les enfants les difformités du corps), 1749년.

구경거리, 징표, 담론; 펼쳐진 책처럼 읽기 쉬운; 시민의 마음을 끊임없이 재규범화함으로써 작동하는; 범죄라는 개념 앞에 놓인 장애물들을 통해 범죄를 근절하는; 서반(Servan)이 말한 것처럼 ‘뇌의 연약한 섬유’에 보이지 않게, 그리고 쓸모없이 작용하는. 사회 네트워크 전체를 관통하는 처벌의 권력은 그 각 지점에서 작용할 것이며, 결국 더 이상 특정 개인이 타인을 지배하는 권력으로 인식되지 않고, 개인과 관련하여 모든 사람이 즉각적으로 반응하는 것으로 인식될 것이다. 반면, 처벌 권력의 치밀한 작동: 수감자의 신체와 시간에 대한 세심한 책임 수행, 권위와 지식의 체계를 통한 그의 이동과 행동 규제; 수감자들을 개별적으로 갱생시키기 위해 적용되는 조율된 교정 조치; 사회 체제 및 엄밀한 의미의 사법 권력 모두로부터 격리된 이 권력의 자율적 행정. 감옥의 출현은 처벌 권력의 제도화를 의미한다. 더 정확히 말하자면, 18세기 후반에 채택된 전략적 목표(민중의 불법 행위 감소)를 달성하기 위해, 처벌 권력은 ‘처벌적 도시’라는 일반적인 사회적 기능 아래 자신을 은폐하는 것이 더 효과적일까, 아니면 ‘교정소’라는 폐쇄된 공간이라는 강압적 제도에 자신을 투사하는 것이 더 효과적일까?

어쨌든 18세기 후반에는 처벌 권력을 조직하는 세 가지 방식이 존재했다고 볼 수 있다. 첫 번째는 여전히 기능하고 있었으며 구 왕권 법에 기반을 둔 방식이다. 나머지 두 방식은 모두 사회 전체에 속하는 처벌 권리에 대한 예방적, 공리주의적, 교정적 개념을 지칭하지만, 그들이 구상하는 메커니즘의 차원에서는 서로 매우 다르다. 대략적으로 말하자면, 군주제 법에서 처벌은 주권의 의식이라고 할 수 있다. 이는 사형수의 신체에 가하는 복수의 의식적 표식을 사용하며, 구경꾼들의 눈앞에서 주권자와 그 권력의 물리적 존재라는, 그 자체의 법칙을 초월하여 불연속적이고 불규칙적이며 동시에 강렬한 공포의 효과를 펼쳐 보인다. 반면 개혁주의 법학자들은 처벌을 개인을 주체, 즉 법적 주체로 재규정하는 절차로 보았다. 이는 표식이 아니라 기호, 즉 암호화된 표상 집합을 사용하며, 이는 처벌 장면을 목격하는 시민들 사이에서 가능한 한 신속하게 유포되고 가장 광범위하게 수용되도록 설계되었다.

마지막으로, 당시 발전 중이던 교도소 제도 설계에서 처벌은 개인을 강제하는 기술로 간주되었다. 이는 기호가 아닌, 습관이나 행동의 형태로 남기는 흔적을 통해 신체를 훈련시키는 방식을 작동시켰으며, 처벌을 집행하기 위한 특정한 권력의 수립을 전제로 했다. 따라서 우리는 주권자와 그의 힘, 사회 체제와 행정 기구; 표식, 기호, 흔적; 의식, 재현, 수행; 정복된 적, 재규격화 과정에 있는 법적 주체, 즉각적인 강압을 받는 개인; 고문당한 신체, 조작된 재현을 지닌 영혼, 훈련을 받는 신체를 갖게 된다. 여기에는 18세기 후반에 서로 대치하는 세 가지 메커니즘을 특징짓는 세 가지 요소의 계열이 있다. 이들은 법 이론으로 환원될 수 없으며(비록 그러한 이론들과 겹치는 부분이 있더라도), 기구나 제도로 동일시될 수도 없으며(비록 그것들에 기반을 두고 있더라도), 도덕적 선택에서 파생된 것도 아니다(비록 그것들이 도덕성에서 정당성을 찾기는 하지만). 이것들은 처벌의 권력이 행사되는 방식, 즉 세 가지 권력 기술이다.

그렇다면 문제는 다음과 같다. 결국 어떻게 해서 세 번째 모델이 채택되었는가? 어떻게 해서 강압적이고, 신체적이며, 고립적이고, 비밀스러운 처벌 권력의 모델이, 대표적이고, 연극적이며, 기호화되고, 공개적이며, 집단적인 모델을 대체하게 되었는가? 왜 (고문이 아닌) 처벌의 물리적 행사(그리고 이를 제도적으로 뒷받침하는 감옥)가, 처벌의 기호들이 펼쳐지는 사회적 연극과 이를 유포하던 축제를 대체하게 되었는가?

제3부
규율

"잘 자, 앙리"가 아니라 '작은 한스'의 불행 속에서. 『장미의 이야기』는 오늘날 메리 반스가 쓰고 있으며, 랜슬롯 대신 슈레버 판사가 등장한다.

개인을 구성 요소로 삼는 사회의 모델은 계약과 교환이라는 추상적인 법적 형식에서 차용되었다고 흔히 말해진다. 이러한 관점에 따르면, 상업 사회는 고립된 법적 주체들의 계약적 연합으로 묘사된다. 아마도 그럴지도 모른다. 실제로 17세기와 18세기의 정치 이론은 종종 이러한 틀을 따르는 것처럼 보인다. 그러나 같은 시기에 개인을 권력과 지식의 상호 연관된 요소로 구성하는 기술이 존재했다는 사실을 잊어서는 안 된다. 개인은 의심할 여지없이 사회에 대한 '이데올로기적' 표상의 허구적 원자이지만, 동시에 내가 '규율'이라 명명한 이 특정한 권력 기술에 의해 조작된 현실이기도 하다. 우리는 권력의 효과를 더 이상 부정적 용어로 묘사하는 것을 단호히 그만둬야 한다. 권력은 '배제'하고, '억압'하고, '검열'하고, '추상화'하고, '가리고', '은폐'한다고 말해서는 안 된다. 사실 권력은 생산한다. 권력은 현실을 생산하고, 대상의 영역과 진리의 의식을 생산한다. 개인과 그에 대해 얻을 수 있는 지식은 바로 이 생산의 산물이다.

이러한 권력을 규율의 사소한 술책에서 도출하는 것은 다소 과장된 것이 아닌가? 그것들이 어떻게 그토록 광범위한 효과를 낼 수 있었겠는가?

3. 파노프티시즘

17세기 말에 발표된 한 명령에 따르면, 도시에서 역병이 발생했을 때 취해야 할 조치는 다음과 같았다.¹

첫째, 엄격한 공간적 분할: 도시와 그 외곽 지역의 봉쇄, 사형에 처할 것을 경고하며 도시를 떠나는 것을 금지하고, 길 잃은 동물들을 모두 도살하는 것; 도시를 서로 구분된 구역으로 나누고, 각 구역을 한 명의 관리관이 통치하게 하는 것. 각 거리는 시의원의 관할 하에 놓이며, 그는 거리를 감시한다; 만약 그가 거리를 벗어나면 사형에 처해진다. 지정된 날에는 모든 사람이 실내에 머물도록 명령받는다: 사형을 면할 수 없으므로 외출은 금지된다. 시의원 자신이 직접 각 집의 문을 밖에서 잠그러 오며; 그는 열쇠를 가지고 가서 구역 관리관에게 넘겨준다; 관리관은 격리 조치가 끝날 때까지 그 열쇠를 보관한다. 각 가정은 식량을 미리 비축해 둘 것이다. 그러나 빵과 포도주의 경우, 거리와 집 내부 사이에 작은 나무 수로를 설치하여, 공급자나 다른 주민들과 접촉하지 않고도 각자가 배급을 받을 수 있게 한다. 고기, 생선, 채소는 도르래와 바구니를 이용해 집 안으로 끌어올릴 것이다. 집을 나설 것이 절대적으로 필요한 경우, 만남을 피하며 차례대로 이루어질 것이다. 관리관, 시의회 의원, 경비원만이 거리를 돌아다닐 수 있으며, 감염된 집들 사이를 오가며 시체를 수습하는 '까마귀들'도 예외는 아니다. 이들은 죽도록 내버려 둘 수 있는 존재들로, '병자를 옮기고, 죽은 자를 매장하며, 청소를 하고, 온갖 비천하고 천한 일을 하는 하층민'들이다. 이곳은 분절되고, 움직임이 없으며, 얼어붙은 공간이다. 각 개인은 제자리에 고정되어 있다. 그리고 만약 움직인다면, 그것은 목숨을 걸거나, 감염되거나, 처벌받을 위험을 감수하는 것이다.

감시 기능은 끊임없이 작동한다. 시선은 어디에서나 경계하고 있다: '훌륭한 장교와 병사들이 지휘하는 상당한 규모의 민병대

'실질적인' 꿈도 존재했다. 성문과 시청, 그리고 모든 구역에 배치된 경비병들은 백성의 즉각적인 복종과 치안 판사들의 절대적인 권위를 보장하고, '모든 무질서, 절도, 갈취를 감시'하기 위함이었다. 각 성문에는 감시소가, 각 거리 끝에는 초병이 배치될 것이다. 매일, 행정관은 자신이 담당하는 구역을 순시하며, 시의원들이 임무를 수행했는지, 주민들에게 불만 사항이 있는지 묻는다. 그들은 '그들의 행동을 관찰한다'. 또한 매일 시의원은 자신이 담당하는 거리로 나가 각 집 앞에 멈춰 서서 모든 주민이 창가에 나오게 한다(안뜰을 내려다보는 집에 사는 주민들에게는 거리 쪽 창문이 배정되며, 그곳에는 본인 외에는 아무도 모습을 드러내지 못한다); 그는 주민들을 하나 하나 이름으로 부르며, 그들 각자의 상태를 확인한다. '이 집에 있어 주민들은 사형에 처해질 위험을 무릅쓰고 진실을 말해야만 한다.' 만약 누군가 창가에 나타나지 않으면, 시의원은 그 이유를 물어야 한다: '이렇게 하면 누가 죽었거나 병든 사람을 숨기고 있는지 쉽게 알아낼 수 있을 것이다.' 모두 자신의 우리에 갇혀 있고, 모두 창가에 서서, 이름을 부르면 대답하고, 요청하면 모습을 드러내는 것—이것이 바로 산 자와 죽은 자에 대한 대대적인 검열이다.

이러한 감시는 상시 등록 제도에 기반을 두고 있으며, 시의원이 행정관에게, 행정관이 판사나 시장에게 보고하는 방식으로 이루어집니다. '봉쇄'가 시작될 때, 마을에 거주하는 주민 한 명 한 명의 역할이 정해지며, 이 문서에는 '신분에 관계없이 모든 사람의 이름, 나이, 성별'이 기재됩니다. 이 문서의 사본 하나는 해당 구역의 관리관에게, 또 하나는 시청 사무실로, 그리고 또 하나는 시의장이 매일 점호를 실시할 수 있도록 전달됩니다. 순찰 과정에서 관찰된 모든 사항—사망, 질병, 불만, 부정행위—은 기록되어 인텐당트와 치안 판사에게 전달된다. 치안 판사들은 의료 처치에 대한 전적인 통제권을 가진다. 그들은 담당 의사를 임명하였으며, 치안 판사로부터 서면 허가를 받지 않은 다른 의료인은 치료할 수 없고, 약사는 약을 조제할 수 없으며, 고해 신부는 환자를 방문할 수 없다. 이는 '누구도 치안 판사들에게 알리지 않고 전염병 환자를 은닉하거나 돌보는 일을 방지하기 위함'이다. 환자 등록은 지속적으로 중앙에서 관리되어야 한다. 각 개인과 그의

질병과 죽음은 권력의 대리자들을 거쳐, 그들이 이를 기록하고 이에 대해 내리는 결정을 통해 전달된다. 격리가 시작된 지 5~6일 후, 집들을 하나씩 정화하는 과정이 시작된다. 모든 거주자들은 퇴거당하고, 각 방에서 '가구와 물건들'은 바닥에서 들어 올려지거나 공중에 매달린다. 방 주위에 향수가 뿌려지고, 창문과 문, 심지어 열쇠 구멍까지 밀랍으로 꼼꼼히 봉인한 뒤 향수에 불을 붙인다. 마지막으로 향이 다 타는 동안 집 전체가 봉쇄된다. 작업을 수행한 이들은 입실 시와 마찬가지로 '집 거주자들이 지켜보는 가운데, 들어올 때 가지고 있지 않았던 물건을 나갈 때 몸에 지니고 있지 않은지 확인하기 위해' 수색을 받는다. 4시간 후, 거주자들은 집으로 다시 들어갈 수 있다.

모든 지점에서 감시되는 이 폐쇄적이고 분할된 공간에서, 개인들은 고정된 위치에 배치되고, 사소한 움직임조차 감독받으며, 모든 사건이 기록되고, 끊임 없는 기록 작업이 중심과 주변을 연결하며, 권력이 분할 없이 행사되는 이곳은, 지속적인 위계적 구조에 따라 권력이 행사되며, 각 개인이 끊임없이 위치 파악되고, 검사되며, 살아있는 자, 병든 자, 죽은 자로 분류되는 이 모든 것이 규율 기제의 집약된 모델을 구성한다. 전염병은 질서로 맞서며, 그 기능은 가능한 모든 혼란을 정리하는 데 있다: 신체가 뒤섞일 때 전파되는 질병의 혼란, 그리고 공포와 죽음이 금지를 압도할 때 증폭되는 악의 혼란 말이다. 그것은 각 개인에게 그의 자리, 그의 몸, 그의 질병과 죽음, 그리고 그의 안녕을 규정한다. 이는 전지전능한 권력을 통해 이루어지는데, 이 권력은 규칙적이고 끊임없이 세분화되어 개인의 궁극적인 결정, 즉 그를 특징짓는 것, 그에게 속한 것, 그에게 일어나는 일까지 규정한다. 혼합물인 흑사병에 맞서, 규율은 분석이라는 자신의 힘을 발휘한다. 전염병을 둘러싸고 통제에 관한 온갖 문학적 허구가 생겨났다: 정지된 법, 해제된 금지령, 흘러가는 시간의 광란, 예의 없이 뒤섞이는 몸들, 가면을 벗은 개인들, 법적으로 정해진 정체성과 그들이 인정받아 온 모습을 버리고, 전혀 다른 진실이 드러나게 허용하는 모습. 그러나 '실체의' 정치적 꿈도 존재했다.

전염병은 그 정반대였다. 집단적 축제가 아니라 엄격한 분할; 위반된 법이 아니라, 권력의 모세혈관 같은 기능을 보장하는 완전한 위계질서를 매개로 하여 규제가 일상생활의 가장 사소한 세부 사항까지 침투하는 것; 쓰고 벗는 가면이 아니라, 각 개인에게 그의 '진정한' 이름, '진정한' 자리, '진정한' 몸, '진정한' 질병을 부여하는 것이었다. 실재적이면서도 상상의 무질서 형태인 흑사병은 의학적·정치적 대응물로서 규율을 낳았다. 규율적 메커니즘 뒤에는 '전염병', 흑사병, 반란, 범죄, 방랑, 탈영, 무질서 속에서 나타나고 사라지며 살고 죽는 사람들의 잊히지 않는 기억이 읽힌다.

나병 환자가 배제 의식을 낳았으며, 이것이 어느 정도는 대격리의 모델이자 일반적인 형태를 제공했다면, 흑사병은 규율화 프로젝트를 낳았다. 흑사병은 한 집단과 다른 집단 사이의 거대하고 이분법적인 분할보다는, 다중적인 분리, 개별화된 분배, 감시와 통제의 심층적 조직화, 권력의 강화와 파생화를 요구했다. 나병 환자는 배제와 추방-격리라는 관행에 휘말렸으며, 구별하는 것이 무의미한 군중 속에서 운명에 내맡겨졌다. 반면 흑사병 환자들은 세심한 전술적 분할에 휘말렸는데, 여기서 개별적 구별은 스스로를 증식하고, 연결하고, 세분화하는 권력의 억압적 효과였다. 한편으로는 대격리, 다른 한편으로는 올바른 훈련. 나병 환자와 그의 격리; 흑사병과 그 분할들. 전자는 낙인이 찍히고, 후자는 분석되고 분배된다. 나병 환자의 추방과 흑사병의 봉쇄는 서로 다른 정치적 꿈을 동반한다. 전자는 순수한 공동체의 꿈이고, 후자는 규율된 사회의 꿈이다. 인간에게 권력을 행사하고, 그들의 관계를 통제하며, 위험한 혼합물들을 분리해 내는 두 가지 방식이다. 계층, 감시, 관찰, 기록이 곳곳에 스며든 역병에 시달리는 도시; 모든 개인의 신체 위에 뚜렷한 방식으로 작용하는 광범위한 권력의 작동으로 인해 마비된 도시—이것이야말로 완벽하게 통치되는 도시의 유토피아이다. 역병(적어도 가능성으로 간주될 때)은 규율 권력의 행사를 이상적으로 정의할 수 있는 시험대이다. 권리와 법을 만들기 위해

순수 이론에 따른 기능, 법학자들은 상상 속에서 자연 상태로 자신을 위치시킨다; 완벽한 규율이 작동하는 모습을 보기 위해, 통치자들은 역병의 상태를 꿈꾸었다. 규율 프로젝트의 밑바탕에 깔린 역병의 이미지는 모든 형태의 혼란과 무질서를 상징한다; 마치 모든 인간적 접촉에서 단절된 나병 환자의 이미지가 배제 프로젝트의 밑바탕을 이루는 것과 같다.

따라서 이들은 서로 다른 프로젝트이지만, 서로 양립할 수 없는 것은 아니다. 우리는 이 두 가지가 서서히 하나로 합쳐지는 것을 목격하며, 19세기의 특이성은 나병환자가 상징적인 거주자였던 배제 공간(거지, 방랑자, 정신병자, 그리고 무질서한 자들이 실제 인구를 형성했다)에 규율적 분할에 고유한 권력 기법을 적용했다는 점이다. '나병환자'를 '전염병 희생자'로 취급하고, 혼란스러운 격리 공간에 규율의 미묘한 분할을 투영하고, 권력에 고유한 분석적 분배 방법과 결합하며, 배제된 자들을 개별화하되, 그 개별화 절차를 통해 배제를 표지하는 것—이것이 19세기 초부터 정신병원, 교도소, 교정소, 승인 학교, 그리고 어느 정도는 병원에서 규율 권력이 일상적으로 수행해 온 방식이다. 일반적으로 말해, 개인 통제를 행사하는 모든 권력은 이중적인 방식으로 기능한다. 하나는 이분법적 구분과 낙인(미친/정상; 위험한/무해한; 정상/비정상)의 방식이고, 다른 하나는 강압적 배정, 즉 차등적 분배(그가 누구인지; 그가 어디에 있어야 하는지; 그가 어떻게 규정되어야 하는지; 그가 어떻게 인식되어야 하는지; 그에 대해 개별적인 방식으로 지속적인 감시를 어떻게 행사해야 하는지 등)의 방식이다. 한편으로는 나병 환자들이 전염병 희생자로 취급되며, 배제된 자들에게 개별화하는 규율의 전술이 강요된다. 다른 한편으로는 규율적 통제의 보편성 덕분에 '나병 환자'를 낙인찍고, 그에 대항하여 이분법적 배제 메커니즘을 작동시킬 수 있게 된다. 모든 개인이 격게 되는 정상과 비정상의 끊임없는 구분은, 나병환자에 대한 이분법적 낙인과 추방을 전혀 다른 대상에 적용함으로써 우리를 우리 시대로 되돌려 놓는다; 비정상을 측정하고, 감독하며, 교정하기 위한 일련의 기법과 제도의 존재는, 전염병에 대한 공포가 낳은 규율적 메커니즘을 작동시킨다. 오늘날에도 비정상적인 개인을 둘러싸고 그를 낙인찍고

그것들은 멀리서 유래한 두 가지 형태로 구성되어 있다.

벤담의 파노프티콘은 이러한 구성을 건축적으로 형상화한 것이다. 우리는 그 기반이 된 원리를 알고 있다. 외곽에는 고리 모양의 건물이 있고, 중앙에는 탑이 있다. 이 탑에는 고리의 안쪽을 향해 열리는 넓은 창문이 뚫려 있다; 주변 건물은 감방으로 나누어 있으며, 각 감방은 건물의 전체 너비를 차지한다. 감방에는 두 개의 창문이 있는데, 하나는 내부에 있어 탑의 창문과 마주보고 있고, 다른 하나는 외부에 있어 빛이 감방을 한쪽 끝에서 다른 쪽 끝까지 가로지르게 한다. 그러니 필요한 것은 중앙 탑에 감독관을 배치하고, 각 감방에 미치광이, 환자, 사형수, 노동자, 혹은 학생을 가두는 것뿐이다. 역광 효과 덕분에, 탑에서 주변 구획의 감방에 갇힌 작은 그림자들이 빛을 배경으로 선명하게 드러나는 것을 관찰할 수 있다. 이곳은 마치 수많은 우리이자 작은 극장들처럼, 각 배우가 홀로 있고 완벽하게 개별화되어 있으며 끊임없이 시야에 들어온다. 파노프틱 메커니즘은 끊임없이 보고 즉시 식별할 수 있게 하는 공간적 단위를 구성한다. 요컨대, 이는 지하 감옥의 원리를 뒤집는 것이다. 혹은 오히려 감옥의 세 가지 기능—가두기, 빛을 차단하기, 숨기기—중 첫 번째 기능만을 보존하고 나머지 두 가지는 제거한다. 완전한 조명과 감시자의 시선은, 결국 수감자를 보호해 주었던 어둠보다 더 효과적으로 포착한다. 가시성은 함정이다.

우선, 이는 부수적인 효과로서 감금 장소에서 흔히 볼 수 있었던, 고야가 그림으로 남기거나 하워드가 묘사한 그 뻑뻑하고 우글거리고 울부짖는 군중들을 피할 수 있게 했다. 각 개인은 제 자리에, 감시자가 정면에서 볼 수 있는 감방에 안전하게 격리되어 있다. 그러나 측면 벽은 그가 동료들과 접촉하는 것을 막는다. 그는 보이지만, 그는 보지 못한다. 그는 정보의 대상일 뿐, 결코 소통의 주체가 될 수 없다. 중앙 탑 맞은편에 위치한 그의 방 배치는 그에게 측방향 가시성을 강요하지만, 고리 모양의 구획, 즉 분리된 감방들은 측면에서의 비가시성을 의미한다. 그리고 이러한 보이지 않음은 질서의 보증이다. 수감자들이 죄수라면, 옴모나 집단 탈출 시도, 미래를 위한 새로운 범죄 계획, 나쁜 상호 영향의 위험은 없다; 그들이 환자라면,

전염; 그들이 미치광이라면 서로에게 폭력을 행사할 위험이 없고, 그들이 학생이라면 베끼는 일도, 소음도, 수다도, 시간 낭비도 없으며, 그들이 노동자라면 무질서도, 절도도, 결사도, 작업 속도를 늦추거나 작업을 덜 완벽하게 만들거나 사고를 유발하는 그 어떤 방해 요소도 없다. 군중, 즉 뻑뻑한 집합체이자 다중적 교류의 장이며, 개개인이 서로 융합되어 집단적 효과를 만들어내는 존재는 사라지고, 분리된 개체들의 집합으로 대체된다. 감시자의 관점에서 보면, 이는 계수하고 감독할 수 있는 다중성으로 대체되며; 수용자의 관점에서 보면, 고립되고 감시받는 고독으로 대체된다(벤담, 60-64).

따라서 파노프티콘의 주요 효과는 수감자에게 권력의 자동적 작동을 보장하는 의식적이고 영구적인 가시성의 상태를 유도하는 것이다. 따라서 감시가 행동상으로는 불연속적일지라도 그 효과는 영구적이어야 하며, 권력의 완성은 그 실제 행사가 불필요해지도록 지향해야 하며, 이 건축적 장치는 권력을 행사하는 개인과 독립된 권력 관계를 창출하고 유지하는 기계가 되어야 한다. 요컨대, 수감자들은 자신들이 그 주체가 되는 권력 상황에 휩싸여야 한다. 이를 달성하기 위해, 수감자가 감시관에 의해 끊임없이 관찰되어야 한다는 것은 동시에 지나치면서도 부족하다. 부족하다는 것은, 중요한 것은 그가 자신이 관찰되고 있음을 스스로 인지하는 것이기 때문이며, 지나치다는 것은 사실 그가 그렇게 관찰될 필요가 없기 때문이다. 이를 고려하여 벤담은 권력은 가시적이면서도 검증 불가능해야 한다는 원칙을 제시했다. 가시성: 수감자는 자신을 감시하는 중앙 탑의 우뚝 솟은 윤곽을 끊임없이 눈앞에 두게 될 것이다. 검증 불가능성: 수감자는 어느 순간에도 자신이 지켜보고 있는지 결코 알 수 없어야 하지만, 언제든지 그럴 수 있다는 점은 확신해야 한다. 감시관의 유무를 검증할 수 없게 하여, 감방에 있는 수감자들이 그림자조차 볼 수 없도록 하기 위해, 벤담은 중앙 감시실 창문에 베네티치안 블라인드를 설치할 뿐만 아니라, 내부에는 감시실을 직각으로 가로지르는 칸막이를 설치하고, 한 구역에서 다른 구역으로 이동하기 위해 문 대신 지그재그 형태의 통로를 구상했다. 이는 아주 작은 소음이나 빛의 반짝임, 반쯤 열린 문 사이로 비치는 빛만으로도 감시자의 존재가 들통날 수 있기 때문이다. 파노프티콘은

보는 것과 보이는 것의 이원성을 분리하는 기계: 외곽 고리에서는 결코 보지 못하면서도 완전히 노출되어 있고, 중앙 탑에서는 결코 노출되지 않으면서도 모든 것을 볼 수 있다.³

이는 권력을 자동화하고 비개인화하기 때문에 중요한 메커니즘이다. 권력의 원리는 개인 그 자체에 있는 것이 아니라, 신체와 표면, 빛, 시선이 특정한 방식으로 조화를 이루는 배분, 즉 개인들이 엇매이게 되는 관계를 만들어내는 내부 메커니즘을 지닌 배열에 있다. 주권자의 잉여 권력이 드러나던 의식, 의례, 표식들은 이제 무용지물이 되었다. 비대칭성, 불균형, 차이를 보장하는 기계 장치가 존재한다. 결과적으로 누가 권력을 행사하든 중요하지 않다. 거의 무작위로 뽑힌 어떤 개인이라도 그 기계를 작동시킬 수 있다. 지도자가 부재할 때, 그의 가족, 친구, 방문객, 심지어 하인들조차도 가능하다(Bentham, 45). 마찬가지로, 그를 움직이는 동기가 무엇이든 상관없다. 참견쟁이의 호기심, 아이의 악의, 이 인간 본성의 박물관을 방문하고자 하는 철학자의 지식에 대한 갈망, 혹은 엿보고 처벌하는 데서 즐거움을 느끼는 자들의 변태성 등. 그 익명적이고 일시적인 관찰자들이 많을수록, 수감자가 들킬 위험은 커지고, 자신이 관찰당하고 있다는 불안한 자각은 더욱 강해진다. 파노프티콘은 어떤 용도로 사용하든 상관없이 균일한 권력의 효과를 만들어내는 경이로운 기계이다.

가상의 관계로부터 실제적인 복종이 기계적으로 탄생한다. 따라서 수감자에게는 선행을, 정신병자에게는 평정을, 노동자에게는 노동을, 학생에게는 학업에 대한 열의를, 환자에게는 규율 준수를 강요하기 위해 무력을 사용할 필요가 없다. 벤담은 파노프티콘 기관이 이토록 가벼울 수 있다는 사실에 놀랐다. 더 이상 쇠창살도, 사슬도, 무거운 자물쇠도 필요 없었다. 필요한 것은 구획이 명확하고 개구부가 잘 배치되어 있는 것뿐이었다. 요새 같은 건축 양식을 띤 옛 '보안 시설'의 무거움은 '확실성의 집'이라는 단순하고 경제적인 기하학으로 대체될 수 있었다. 권력의 효율성, 즉 그 구속력은 어떤 의미에서 반대편—즉 그 적용의 표면 쪽으로 넘어갔다. 가시성의 영역에 놓여 있고 이를 자각하는 자는 권력의 구속에 대한 책임을 떠안는다; 그는 그 구속이 자신에게 자발적으로 작용하도록 하며, 권력 관계를 자신의 내면에 새겨 넣는다.

그는 동시에 두 역할을 모두 수행한다; 그는 자신의 복종의 원리가 된다. 바로 이 사실로 인해, 외부 권력은 그 물리적 무게를 벗어던질 수 있다; 그것은 비물질적인 쪽으로 기울어지며; 그리고 이 한계에 가까워질수록, 그 효과는 더욱 확고하고 심오하며 영구해진다: 그것은 어떠한 물리적 대립도 피하며, 항상 미리 결정된 영원한 승리이다.

벤담은 자신의 구상이 베르사유의 르 보(Le Vaux)가 만든 동물원에서 영감을 받은 것인지에 대해서는 언급하지 않는다. 이 동물원은 다양한 동물들이 전통적으로 그랬던 것처럼 공원 내에 분포되어 있지 않은 최초의 동물원이었다(Loisel, 104-7). 중앙에는 8각형 파빌리온이 있었는데, 1층은 왕의 응접실이라는 단 하나의 방으로만 구성되어 있었다. 사방에는 큰 창문이 있어 각기 다른 종의 동물들이 들어 있는 일곱 개의 우리(여덟 번째 면은 입구로 사용됨)를 내려다볼 수 있었다. 벤담의 시대에는 이 동물원이 사라진 상태였다. 그러나 파노프티콘의 설계안에서는 관찰의 개별화, 특성화 및 분류, 그리고 공간의 분석적 배열에 대한 유사한 관심사를 발견할 수 있다. 파노프티콘은 왕실 동물원이다. 동물은 인간으로, 개별적인 배치는 특정 집단의 묶음으로, 왕은 은밀한 권력의 기구로 대체된다. 이 점을 제외하면, 파노프티콘은 또한 자연학자의 역할을 수행한다. 이는 차이를 도출하는 것을 가능하게 한다: 환자들 사이에서는, 침대의 근접성이나 미아즈마의 순환, 전염의 영향이 임상 기록을 혼란스럽게 하지 않도록 각 개인의 증상을 관찰할 수 있게 하며; 학생들 사이에서는 (모방이나 베끼기가 없이) 수행 능력을 관찰하고, 적성을 파악하며, 성품을 평가하고, 엄격한 분류를 수립하며, 정상적인 발달과 관련하여 '게으름과 고집'을 '치료 불가능한 저능'과 구별할 수 있게 한다; 노동자들 사이에서는 각 노동자의 적성을 파악하고, 작업 수행에 걸리는 시간을 비교하며, 일당제로 임금을 받는 경우 임금을 계산할 수 있게 해준다(Bentham, 60-64).

관찰에 관한 논의는 이 정도로 하기로 한다. 그러나 파노프티콘은 또한 실험실이기도 했다. 그것은 실험을 수행하고, 행동을 변화시키며, 개인을 훈련하거나 교정하는 기계로 사용될 수 있었다. 약물을 실험하고 그 효과를 모니터링하기 위해서. 수감자들의 범죄와 성격에 따라 다양한 처벌을 시도해 보고, 가장 효과적인 것을 찾기 위해서.

동시에 노동자들에게 적용하여 무엇이 최선인지 결정하는 모든 시설에 적용될 수 있다. 교육적 실험을 시도하고, 특히 고아들을 활용하여 오랫동안 논의되어 온 격리 교육 문제를 다시금 다루는 것이다. 그들이 16세나 18세가 되었을 때 다른 소년이나 소녀들과 만나게 되면 어떤 일이 일어나는지 지켜볼 수 있을 것이다; 헬베티우스가 생각했듯이 누구나 무엇이든 배울 수 있는지 확인할 수 있을 것이다; '관찰 가능한 모든 사상의 계보'를 추적할 수 있을 것이다; 서로 다른 사고 체계에 따라 아이들을 다르게 양육하여, 어떤 아이들에게는 2 더하기 2가 4가 아니라고 믿게 하거나 달이 치즈라고 믿게 한 뒤, 그들이 20세나 25세가 되었을 때 그들을 한데 모을 수 있을 것이다; 그러면 막대한 돈을 쏟아붓는 설교나 강의보다 훨씬 더 가치 있는 토론이 이루어질 것이며, 적어도 형이상학 분야에서 새로운 발견을 할 기회를 얻을 수 있을 것이다. 파노프티콘은 인간을 대상으로 한 실험을 수행하고, 그로부터 얻을 수 있는 변화를 완벽한 확신 하에 분석하기에 최적의 장소이다. 파노프티콘은 심지어 그 자체의 메커니즘을 감독할 수 있는 장치를 제공할 수도 있다. 이 중앙 탑에서 소장은 자신의 지휘 하에 있는 모든 직원들—간호사, 의사, 반장, 교사, 감시원—을 감시할 수 있을 것이다. 그는 그들을 끊임없이 평가하고, 그들의 행동을 수정하며, 자신이 가장 좋다고 생각하는 방식을 강요할 수 있을 것이며, 심지어 소장 자신까지도 관찰하는 것이 가능해질 것이다. 파노프티콘의 중심부에 예기치 않게 도착한 감독관은 그 어떤 것도 숨김없이, 단 한눈에 전체 시설이 어떻게 운영되고 있는지 판단할 수 있을 것이다. 그리고 어쨌든, 이 건축적 메커니즘의 한가운데 갇혀 있는 감독관 자신의 운명 또한 그와 완전히 얽혀 있지 않은가? 감염이 확산되도록 방치한 무능한 의사, 무능한 교도소장이나 작업장 관리자는 전염병이나 반란의 첫 번째 희생자가 될 것이다. "내가 고안할 수 있는 모든 연결고리를 통해," 파노프티콘의 주인은 말했다, "내 운명은 나 자신에 의해 그들의 운명과 얽혀 있었다"(벤담, 177). 파노프티콘은 일종의 권력 실험실로서 기능한다. 감시 메커니즘 덕분에 파노프티콘은 효율성을 높이고 인간의 행동 속으로 파고드는 능력을 얻는다. 지식은 권력의 진전을 따라가며, 권력이 행사되는 모든 영역에서 새로운 지식의 대상들을 발견해 낸다.

전염병에 시달리는 도시, 파노프틱 시설 — 이 둘의 차이는 중요하다. 이 차이는 150년의 간격을 두고 규율 프로그램의 변천을 보여준다. 첫 번째 경우, 예외적인 상황이 존재한다: 비범한 악에 맞서 권력이 동원된다; 권력은 어디에나 존재하고 가시적으로 드러나며; 새로운 메커니즘을 고안해 낸다; 분리하고, 움직임을 멈추게 하고, 구획한다; 한동안 '반(反)도시'이자 '완벽한 사회'를 동시에 구축한다; 이상적인 작동 방식을 강요하지만, 이는 궁극적으로 그것이 맞서 싸우는 악과 마찬가지로 단순한 생과사의 이원론으로 축소된다: 움직이는 것은 죽음을 가져오고, 움직이는 것을 죽인다. 반면 파노프티콘은 일반화 가능한 작동 모델로 이해되어야 한다; 즉, 인간의 일상생활 차원에서 권력 관계를 정의하는 방식이다. 의심할 여지없이 벤담은 이를 그 자체로 폐쇄된 특정 제도로 제시한다. 완전히 자기 안에 갇힌 유토피아는 흔히 볼 수 있다. 피라네시의 판화에서 볼 수 있는 고문 기구들로 뒤덮인 폐허가 된 감옥들과는 대조적으로, 파노프티콘은 잔혹하면서도 기발한 감옥을 제시한다. 이 구조가 우리 시대에도 계획되거나 실현된 수많은 변형들을 낳았다는 사실은, 거의 200년 동안 이 구조가 지녀온 상상적 강도를 증명한다. 그러나 파노프티콘을 꿈속의 건축물로 이해해서는 안 된다. 그것은 권력 메커니즘이 이상적인 형태로 축소된 도식이며, 어떠한 장애물, 저항, 마찰에서도 추상화된 그 작동 원리는 순수한 건축적·광학적 체계로 표현되어야 한다. 사실 그것은 어떠한 구체적인 용도에서도 분리될 수 있고 또 분리되어야 하는 정치 기술의 형상이다.

그 적용은 다면적이다; 이는 수감자를 교화할 뿐만 아니라, 환자를 치료하고, 학생을 교육하며, 정신병자를 격리하고, 노동자를 감독하며, 거지와 게으름뱅이를 일하게 만드는 데에도 쓰인다. 이는 공간 내 신체의 배치, 개인 간의 상호 관계에 따른 분배, 위계적 조직, 권력의 중심과 통로의 배치, 그리고 권력의 개입 수단과 방식의 정의에 관한 유형으로, 병원, 작업장, 학교, 교도소 등에서 구현될 수 있다. 어떤 임무나 특정한 행동 양식을 강요해야 하는 다수의 개인을 다룰 때면 언제든지 파노프틱(panoptic) 구도가 활용될 수 있다. 이는 — 필요한 수정 사항을 제외하면 — '공간이 너무 넓지 않은 범위 내에서

건물에 의해 포괄되거나 통제되도록 설계되었지만, 다수의 인원이 감시하에 두어지도록 의도되었다(벤담, 40; 벤담이 교도소를 주요 사례로 삼은 것은, 그곳이 안전한 구금, 격리, 고립, 강제 노동, 교육 등 수행해야 할 다양한 기능을 갖추고 있기 때문이다).

파노프티콘은 적용되는 각 상황에서 권력 행사의 완성을 가능하게 한다. 이는 여러 가지 방식으로 이루어진다. 즉, 권력을 행사하는 자의 수는 줄이면서도, 권력이 행사되는 대상의 수는 늘릴 수 있기 때문이다. 언제든지 개입할 수 있고, 위반 행위나 실수, 범죄가 발생하기 전부터 지속적인 압박이 작용하기 때문이다. 이러한 조건 하에서 그 힘은 결코 개입하지 않는다는 데 있으며, 이는 자발적이고 소란 없이 행사되며, 그 효과가 연쇄적으로 이어지는 메커니즘을 구성한다. 건축과 기하학 외에는 어떠한 물리적 도구도 없이 개인에게 직접 작용하기 때문에, 이는 '마음에 대한 마음의 권력'을 부여한다. 파노프틱 구조는 어떤 권력 장치든 더 강력하게 만든다. 그것은 (물질적, 인적, 시간적 측면에서) 효율성을 보장하며, 예방적 성격과 지속적인 작동, 자동화된 메커니즘을 통해 그 효력을 보장한다. 이는 권력으로부터 '지금까지 유례없는 양'의, '위대하고 새로운 통치 도구...'를 얻는 방법이며, 그 탁월함은 이를 적용하기에 적합하다고 여겨지는 어떤 기관에든 부여할 수 있는 막강한 힘에 있다(벤담, 66).

이는 정치 영역에서 '생각만 하면 쉬운 일'에 해당한다. 사실 이는 어떤 기능(교육, 의료, 생산, 처벌)에도 통합될 수 있다; 이는 해당 기능과 밀접하게 연계됨으로써 그 효과를 증대시킬 수 있다; 이는 감독해야 할 과정에 대해 권력(및 지식)의 관계를 아주 세세한 부분까지 정밀하게 조정할 수 있는 복합적 메커니즘을 구성할 수 있다; 이는 '잉여 권력'과 '잉여 생산' 사이에 직접적인 비례 관계를 확립할 수 있다. 요컨대, 이 메커니즘은 권력의 행사가 마치 딱딱하고 무거운 제약처럼 외부에서 기능에 덧씌워지는 것이 아니라, 그 기능들 속에 미묘하게 내재하여 접촉점을 늘림으로써 그 효율성을 증대시키는 방식으로 사물을 배열한다. 파노프틱 메커니즘은 단순히 권력 메커니즘과 기능 사이의 연결고리나 교환 지점이 아니다. 그것은

권력 관계는 기능 속에서 기능하며, 이러한 권력 관계를 통해 기능을 작동시키는 것이다. 벤담의 『파노프티콘』 서문은 그의 '감시소'에서 얻을 수 있는 이점들을 나열하며 시작된다. '도덕의 개혁, 건강의 유지, 산업의 활성화, 교육의 확산, 공공 부담의 경감, 경제가 마치 바위 위에 세워진 듯이 안정됨, 빈민법의 고르디우스의 매듭이 잘려나간 것이 아니라 풀려남—이 모든 것이 건축에 대한 단순한 아이디어 하나로 이루어진다.' (벤담, 39).

게다가 이 기계의 구조는 그 폐쇄적인 성격에도 불구하고 외부로부터의 지속적인 접근을 배제하지 않는다. 우리는 누구나 중앙 탑에 와서 감시 기능을 수행할 수 있으며, 이 경우 감시 방식에 대해 명확한 이해를 얻을 수 있음을 보았다. 사실, 어떤 파노프틱 기관이든, 설령 교도소처럼 엄격하게 폐쇄되어 있다 하더라도, 이러한 불규칙적이면서도 지속적인 감시를 어렵지 않게 받을 수 있다. 그리고 이는 지정된 감독관뿐만 아니라 대중에 의해서도 가능하다. 사회의 어떤 구성원이든 학교, 병원, 공장, 교도소가 어떻게 운영되는지 직접 와서 눈으로 확인할 권리가 있다. 따라서 파노프티콘 기계가 만들어내는 권력의 중대가 폭정으로 전락할 위험은 없다. 이 규율 메커니즘은 '세계의 거대한 재판 위원회'에게 끊임없이 공개되므로 민주적으로 통제될 것이다. 관찰자가 한눈에 수많은 서로 다른 개인들을 관찰할 수 있도록 정교하게 배치된 이 파노프티콘은, 또한 누구나 와서 그 관찰자들을 관찰할 수 있게 해준다. 이 '보는 기계'는 한때 개인들이 엿보던 일종의 암실이었으나, 이제는 사회 전체가 권력 행사가 이루어지는 과정을 감시할 수 있는 투명한 건물로 변모했다.

파노프티콘의 구조는 그 자체로 사라지거나 그 속성을 잃지 않은 채 사회 전반에 퍼지게 되어 있었으며, 그 사명은 일반화된 기능이 되는 것이었다. 전염병에 시달리는 도시는 예외적인 규율 모델을 제공했다. 완벽하지만 절대적으로 폭력적인 모델이었다. 죽음을 가져온 질병에 대해 권력은 끊임없는 죽음의 위협으로 맞섰다. 그 안의 삶은 가장 단순한 형태로 축소되었으며, 그것은 죽음의 권력에 맞서 칼의 권리를 꼼꼼히 행사하는 것이었다. 반면 파노프티콘은 증폭의 역할을 한다. 비록 권력을 조직하고, 더 경제적이고 효과적으로 만들려는 의도를 지니고 있지만,

그것은 권력 그 자체를 위해서도, 위협받는 사회의 즉각적인 구원을 위해서도 아니다. 그 목적은 사회적 힘을 강화하는 것—생산 증대, 경제 발전, 교육 확산, 공공 도덕 수준 향상; 증대하고 증식하는 것이다.

어떻게 하면 권력이 진보를 저해하거나 규칙과 규제에 그 발목을 잡는 대신, 오히려 그러한 진보를 촉진하는 방식으로 강화될 수 있을까? 어떤 권력 증강 장치가 동시에 생산의 증폭 장치 역할을 할 수 있을까? 권력은 어떻게 그 힘을 증대시킴으로써 사회의 힘을 몰수하거나 저해하는 대신, 오히려 증대시킬 수 있을까? 파노프티콘이 제시하는 이 문제에 대한 해결책은, 권력의 생산적 증가는 한편으로는 사회의 가장 기초적인 부분에서 가능한 한 미묘한 방식으로 지속적으로 행사될 수 있을 때, 그리고 다른 한편으로는 주권 행사와 결부된 갑작스럽고 폭력적이며 불연속적인 형태들 밖에서 기능할 때에만 보장될 수 있다는 것이다. 기이한 물질적·육체적 존재감을 지닌 왕의 신체, 그리고 왕 자신이 직접 발휘하거나 소수에게 전달하는 힘은, 파노프티시즘이 대표하는 이 새로운 권력의 물리학과는 정반대의 극단에 위치한다. 반대로 파노프티시즘의 영역은, 세부 사항과 다중적인 움직임, 이질적인 힘, 공간적 관계를 지닌 불규칙한 신체들이 존재하는 그 전체적인 하위 영역이다; 필요한 것은 분포, 간극, 계열, 조합을 분석하고, 가시화하고, 기록하고, 구별하고, 비교하는 도구를 사용하는 메커니즘이다. 즉, 관계적이며 다중적인 권력의 물리학으로, 그 최대 강도는 왕의 인격에 있는 것이 아니라 이러한 관계에 의해 개별화될 수 있는 신체들에 있다. 이론적 차원에서 벤담은 사회 체제와 이를 관통하는 권력 관계를 분석하는 또 다른 방식을 제시한다. 실천적 차원에서 그는 군주의 경제를 실천하면서 권력의 효용을 증대시켜야 하는 신체와 힘의 종속 절차를 정의한다. 파노프티시즘은 주권 관계가 아니라 규율 관계를 대상이자 목적으로 하는 새로운 '정치 해부학'의 일반 원리이다.

높은 탑을 갖춘, 그 명성 높고 투명하며 원형의 감옥은, 강력하고 통찰력 있는 그 모습으로, 벤담에게 있어 완벽한 규율 기관의 청사진이었을지 모른다. 그러나 그는 또한 어떻게 하면 이러한 규율들을 '해방'시켜 사회 전체에 걸쳐 확산되고

다중적이고 다의적인 방식으로 사회 전체에 걸쳐 작동하게 할 수 있는지를 보여주려 했다. 고전 시대가 병영, 학교, 작업장 같은 특정하고 비교적 폐쇄된 장소에서 정교하게 다듬어졌으며, 그 전면적인 시행은 전염병에 시달리는 도시라는 제한적이고 일시적인 규모에서만 상상되었던 이러한 규율들을, 벤담은 공간이나 시간의 단절 없이 사회를 관통하며 언제 어디서나 경계 태세를 유지하는 메커니즘의 네트워크로 변모시키는 것을 꿈꿨다. 파노프틱(panoptic) 배치는 이러한 일반화를 위한 공식을 제공한다. 그것은 규율적 메커니즘이 사회 전반에 스며든 상태의 기본적 작동 방식을, 기초적이고 쉽게 전이 가능한 메커니즘의 차원에서 프로그램화한다.

따라서 규율에는 두 가지 이미지가 존재한다. 한 극단에는 규율-봉쇄, 즉 사회의 변방에 세워져 내부를 향해 부정적인 기능—악을 저지하고, 소통을 차단하며, 시간을 정지시키는—을 수행하는 폐쇄된 기관이 있다. 다른 극단에는 파노프티시즘과 함께 규율-기제가 있다. 이는 권력의 행사를 더 가볍고, 더 빠르며, 더 효과적으로 만들어 개선해야 하는 기능적 기제이자, 다가올 사회를 위한 미묘한 강제의 설계도이다. 한 프로젝트에서 다른 프로젝트로, 예외적 규율의 체계에서 일반화된 감시의 체계로 이동하는 것은 역사적 변혁에 기반을 둔다. 즉, 17세기와 18세기에 걸쳐 규율 메커니즘이 점진적으로 확장되고, 사회 전체로 퍼져나가며, 일반적으로 '규율 사회'라고 부를 수 있는 것이 형성된 것이다.

고전 시대 전반에 걸쳐 규율의 전면적인 일반화가 이루어졌으며, 벤담의 권력 물리학은 이를 인정하고 있다. 규율 기관들의 확산은 이를 증명해 주는데, 그 네트워크는 점점 더 넓은 영역을 덮기 시작했고 무엇보다도 점점 더 주변적인 위치를 벗어나게 되었다. 한때 작은 섬, 특권적인 장소, 일시적인 조치, 혹은 특이한 모델에 불과했던 것이 일반적인 공식이 되었다; 윌리엄 오렌지나 구스타프 아돌프의 개신교적이고 경건한 군대에 특징적이었던 규율들은 유럽의 모든 군대를 위한 규율로 변모했다; 예수회 모델 대학이나, 슈투름의 선례를 따른 바텐쿠르나 데미아의 학교들은,

교육 규율의 일반적인 형태에 대한 윤곽을 제시했다; 해군 및 육군 병원의 운영 체계는 18세기 병원 전반의 재편을 위한 모델을 제공했다.

그러나 이러한 규율 기관의 확장은 의심할 여지 없이 다양하고 더 심오한 과정들 중 가장 눈에 띄는 측면에 불과했다.

1. 규율의 기능적 전도. 처음에는 규율이 위험을 중화시키고, 무용하거나 혼란스러운 집단을 통제하며, 지나치게 대규모 집회가 초래하는 불편을 피할 것으로 기대되었다. 그러나 이제는 규율이 긍정적인 역할을 수행할 것을 요구받고 있었는데, 이는 규율이 그렇게 할 수 있게 되었기 때문이며, 개인의 잠재적 유용성을 증대시키기 위함이었다. 군사 규율은 더 이상 부대 내에서의 약탈, 탈영, 또는 명령 불복종을 방지하기 위한 단순한 수단이 아니다; 군대가 단순히 모인 군중이 아니라, 바로 그 통합성으로부터 전력의 증대를 이끌어내는 하나의 단결체로 존재할 수 있게 하는 기본 기법이 되었다. 규율은 각 개인의 기술을 향상시키고, 이러한 기술들을 조율하며, 이동을 가속화하고, 화력을 증강하며, 공격 전선을 확대하면서도 그 기세를 꺾지 않고, 저항 능력을 증대시키는 등의 역할을 한다. 작업장의 규율은 규정과 권위에 대한 존중을 강제하고, 절도나 손실을 방지하는 수단으로 남아 있으면서도, 적성, 속도, 생산량, 그리고 결과적으로 이익을 증대시키는 경향이 있다. 여전히 행동에 도덕적 영향을 미치기는 하지만, 점점 더 행동을 그 결과의 관점에서 다루며, 인력을 기계 장치에, 힘을 경제 시스템에 편입시킨다. 17세기 지방 학교나 기독교 초등학교가 설립되었을 때, 이를 정당화하는 근거는 무엇보다도 부정적인 측면이 강했다. 자녀를 양육할 능력이 없는 가난한 사람들은 아이들을 '자신의 의무에 대해 무지한 상태로 방치했다. 생계를 꾸리는 데 어려움을 겪고, 자신들도 제대로 된 교육을 받지 못했기 때문에, 자신들이 한번도 경험하지 못한 건전한 교육을 전수할 수 없었던 것이다; 이는 세 가지 주요 문제를 수반한다: 신에 대한 무지, 게으름(그로 인한 음주, 부도덕, 절도, 강도 행위); 그리고 공공의 질서를 교란하고 '호텔디유(Hôtel-Dieu)의 자금을 사실상 고갈시킬' 준비가 항상 되어 있는 거지 무리의 형성이다(Demia, 60-61). 이제, 혁명 초기에 초등 교육의 목표는 무엇보다도 '강화'하고, '신체를 발달'시키며,

'어떤 기계적 노동의 미래를 위해' 아이를 준비시키고, 그에게 '관찰력 있는 눈, 확실한 손, 그리고 신속한 습관'을 심어주는 것이었다(탈레랑의 제헌의회에 제출한 보고서, 1791년 9월 10일, 레옹 인용, 106). 이러한 학문들은 점차 유용한 개인을 양성하는 기술로서 기능하게 되었다. 이에 따라 이들은 사회의 변방에 머물던 주변적 위치에서 벗어나, 배제나 속죄, 감금 또는 은둔의 형태로부터 분리되었다. 따라서 종교적 규율 및 폐쇄적 공동체와의 유대 관계도 서서히 느슨해졌다. 따라서 규율은 사회의 가장 중요하고, 가장 중심적이며, 가장 생산적인 부문에 뿌리를 내리게 되었다. 규율은 공장 생산, 지식의 전수, 적성과 기술의 확산, 전쟁 기계와 같은 몇 가지 핵심적인 기능에 결합되었다. 또한 18세기 전반에 걸쳐 규율 기관의 수를 늘리고 기존 기구를 규율화하려는 이중적인 경향이 발전하는 것을 볼 수 있다.

2. 규율 메커니즘의 확산. 한편으로는 규율 기관이 증가하는 반면, 그 메커니즘들은 일정한 '비제도화' 경향을 띠며, 과거에 기능하던 폐쇄된 요새에서 벗어나 '자유로운' 상태로 유통되곤 한다. 거대하고 단단한 규율 체계는 이전 및 적응이 가능한 유연한 통제 방식으로 분해된다. 때로는 폐쇄적인 기구들이 내부적이고 특정한 기능에 더해 외부 감시 역할을 추가하며, 그 주변에 측면 통제의 전체적인 영역을 형성하기도 한다. 따라서 기독교 학교는 단순히 순종적인 아이들을 교육하는 데 그쳐서는 안 되며, 부모를 감시하고 그들의 생활 방식, 재력, 경건함, 도덕성에 대한 정보를 얻을 수 있도록 해야 한다. 학교는 성인들에게까지 침투하여 그들을 정기적으로 감시하는 미세한 사회적 관측소를 형성하는 경향이 있다. 데미아에 따르면, 아이의 나쁜 행동이나 결석은 이웃을 찾아가 질문할 정당한 구실이 되며, 특히 그 가족이 진실을 말하지 않을 것이라고 믿을 만한 이유가 있다면 더욱 그러하다; 그 후 부모를 직접 찾아가 교리문답과 기도를 알고 있는지, 자녀의 악습을 근절할 의지가 있는지, 집안에 침대가 몇 개나 있고 어떻게 자는지 등을 확인할 수 있다. 이러한 방문은 자선을 베풀거나, 종교적인 그림을 선물하거나, 추가 침대를 제공하는 것으로 끝날 수도 있다(데미아, 39-40).

마찬가지로, 병원은 점차 외부 주민들을 의학적으로 관찰하는 거점으로 인식되기 시작했다. 1772년 호텔디유(Hôtel-Dieu)가 전소된 후, 너무 거대하고 무질서한 대형 건물들을 일련의 소규모 병원들로 대체해야 한다는 요구가 여러 차례 제기되었다; 이들의 기능은 해당 지역의 환자를 수용하는 것뿐만 아니라 정보를 수집하고, 풍토병이나 전염병 현상에 경계를 늦추지 않으며, 진료소를 개설하고, 주민들에게 조언을 제공하며, 당국에 지역의 위생 상태를 보고하는 것이었다.⁵

또한 규율 절차가 확산되는 모습을 볼 수 있는데, 이는 폐쇄된 기관의 형태가 아니라 사회 전반에 퍼져 있는 관찰 센터의 형태로 나타났습니다. 종교 단체와 자선 단체들은 오랫동안 대중을 '규율'하는 이러한 역할을 수행해 왔다. 반종교개혁 시기부터 7월 왕정 시대의 자선 활동에 이르기까지, 이러한 유형의 활동은 계속해서 증가했으며, 그 목적은 종교적(개종 및 도덕화), 경제적(지원 및 근로 장려), 또는 정치적(불만이나 동요에 대한 대응)이었다. 파리 교구의 자선 협회 규정을 예로 들기만 해도 충분하다. 담당 지역은 구역과 칸톤으로 나뉘었고, 협회 회원들도 같은 기준에 따라 분담했다. 회원들은 각자의 담당 구역을 정기적으로 방문해야 했다. '그들은 악명 높은 장소, 담배 가게, 유흥업소, 도박장, 공공연한 추문, 신성 모독, 불경, 그리고 그들이 알게 될 수 있는 그 밖의 모든 무질서를 근절하기 위해 노력할 것이다.' 또한 그들은 가난한 이들을 개별적으로 방문해야 하며, 수집해야 할 정보는 규정에 명시되어 있다: 주거의 안정성, 기도에 대한 지식, 성사 참여, 직업 기술, 도덕성(그리고 '자신의 잘못으로 인해 가난에 빠진 것은 아닌지'); 마지막으로, '교묘한 질문을 통해 그들이 가정에서 어떻게 행동하는지 파악해야 한다. 이웃과 화목한지, 자녀를 하느님을 경외하는 마음으로 양육하는 데 주의를 기울이는지... 성별이 다른 큰 자녀들이 함께 자거나 부모와 함께 자게 하지 않는지, 가족 내에서, 특히 큰 딸들에게 방종과 유혹을 허용하지 않는지. 그들이 결혼했는지 의심스러운 경우, 혼인 증명서를 보여달라고 요청해야 한다.'⁵

3. 규율 기구에 대한 국가의 통제. 영국에서는 오랫동안 사적인 종교 단체들이 사회적 규율의 기능을 수행해 왔다(Radzinovitz, 203-14 참조); 프랑스에서는 이러한 역할의 일부가 여전히 교구 길드나 자선 협회의 손에 남아 있었지만, 또 다른 부분—그리고 의심할 여지 없이 가장 중요한 부분—은 매우 일찍이 경찰 기구에 의해 인수되었다.

중앙집권적 경찰 조직의 구축은 동시대인들에게조차 오랫동안 왕권 절대주의의 가장 직접적인 표현으로 간주되어 왔다; 군주는 '자신의 명령과 위임, 의도를 직접 말할 수 있고, 왕의 사인(私印)이 찍힌 명령과 지시의 집행을 맡은 자신만의 치안 판사'를 원했다(경찰 치안 판사청의 제1비서 뒤발의 메모, Funck-Brentano, 1에서 인용). 실제로, 범죄자 수색, 도시 감시, 경제 및 정치 감독 등 기존의 여러 기능을 인수함으로써, 경찰 사법부 및 파리에서 이를 총괄하던 총사법부는 이를 단일하고 엄격한 행정 기구로 전환시켰다: '주변부에서 퍼져 나가는 모든 권력과 정보의 파동은 총사법부에서 정점에 이른다. ... 질서와 조화를 만들어내는 모든 바퀴를 움직이는 것은 바로 그이다. 그의 행정이 미치는 영향은 천체의 운동에 비유하는 것보다 더 적절한 것은 없다'(Des Essarts, 344 및 528).

그러나 경찰이라는 제도가 확실히 국가 기구의 형태로 조직되었고, 이것이 정치적 주권의 중심과 직접적으로 연결되어 있었음에도 불구하고, 경찰이 행사하는 권력의 유형, 작동하는 메커니즘, 그리고 이를 적용하는 대상은 특이하다. 이는 사회 전체와 동등한 범위를 가져야 하는 기구이며, 단지 포괄하는 극한의 경계뿐만 아니라, 다루는 세부 사항의 세밀함에서도 그러하다. 경찰 권력은 '모든 것'을 포괄해야 한다. 그러나 그것은 가시적·비가시적 군주의 신체로서 국가나 왕국의 총체도 아니다. 그것은 사건, 행동, 태도, 의견의 파편들, 즉 '일어나는 모든 것'이다; 경찰은 '매 순간의 사안들', 즉 예카테리나 2세가 그녀의 『대지침』(신법전 제정을 위한 지침 보충서, 1769년, 제535조)에서 언급한 바로 그 '사소한 일들'을 다룬다. 경찰과 함께라면, 사람은

사회적 신체의 가장 미시적인 입자, 가장 덧없는 현상에까지 도달하고자 하는 이상적인 감독: '치안 판사와 경찰관들의 직무는 지극히 중요하며, 그 직무가 포괄하는 대상들은 어떤 의미에서는 불명확하여, 충분히 세밀한 조사를 통해서만 파악할 수 있다'(델라마르, 번호 없는 서문): 정치 권력의 무한히 작은 부분.

그리고 이 권력이 행사되기 위해서는, 그 자체는 보이지 않는 채로 있으면서 모든 것을 가시화할 수 있는, 영구적이고, 철저하며, 어디에나 존재하는 감시의 도구가 주어져야 했다. 그것은 온 사회 체를 지각의 장으로 변모시키는, 얼굴 없는 시선과 같아야 했다: 사방에 배치된 수천 개의 눈, 늘 경계 태세를 갖춘 유동적인 시선들, 르 마르(Le Maire)에 따르면 파리의 경우 48명의 경찰관, 20명의 경감, 그리고 정기적으로 급여를 받는 '감시원(observers)', 일당으로 급여를 받는 '바스 무슈(basses mouches)' 즉 비밀 요원, 수행한 업무에 따라 급여를 받는 정보원, 그리고 마지막으로 매춘부들로 구성된 긴 계층적 네트워크였다. 그리고 이 끊임없는 관찰은 일련의 보고서와 등록부에 축적되어야 했다; 18세기 내내, 방대한 경찰 문서는 복잡한 문서 체계(18세기 경찰 등록부에 대해서는 샤세뉴 참조)를 통해 사회를 점점 더 포괄해 나갔다. 그리고 사법적 또는 행정적 기록 방식과는 달리, 이러한 방식으로 등록된 것은 행동 양식, 태도, 가능성, 의혹 등, 즉 개인의 행동에 대한 지속적인 기록이었다.

이제 주목해야 할 점은, 이러한 경찰 감독이 전적으로 '왕의 손에 달려' 있었음에도 불구하고, 일방적으로만 작동한 것은 아니라는 사실이다. 이는 사실 양방향 시스템이었다. 즉, 사법 기구를 동원하여 왕의 즉각적인 의지에 부응해야 했지만, 동시에 아래로부터의 요청에도 대응할 수 있는 시스템이었다; 오랫동안 전제적인 왕권의 상징으로 여겨져 정치적 이유로 구금을 불명예스럽게 만들었던 그 유명한 '레트르 드 카셰(lettres de cachet)', 즉 왕의 사인(私印)이 찍힌 명령서들은 사실 가족, 고용주, 지역 유력자, 이웃, 본당 신부들에 의해 요구된 것이었다. 그리고 그 기능은 무질서, 동요, 불복종, 품행 불량과 같은, 형벌의 범주 아래에 있는 온갖 행위들을 감금으로 처벌하는 것이었으며; 이것들은 르두가 건축적으로 완벽한 도시에서 배제하고자 했던 것들이며, 그가 '감시 소홀의 범죄'라고 명명한 것이었다. 요컨대, 18세기의 경찰은

범죄자 추적이라는 사법 보조 역할과 음모, 반대 운동, 반란에 대한 정치적 감시 수단으로서의 역할에 징계 기능을 더했다. 이는 군주의 절대 권력을 사회 전반에 퍼져 있는 가장 하층의 권력들과 연결시켰기 때문에 복잡한 기능이었다. 또한, 서로 분리된 다양한 규율 기관들(작업장, 군대, 학교) 사이에서 중개 네트워크를 확장하여, 이들 기관이 개입할 수 없는 곳에서 활동하며 비규율적 공간을 규율했기 때문이다. 그러나 경찰은 그 틈을 메우고, 서로를 연결하며, 무력을 통해 간극적 규율과 메타 규율을 보장했다. '현명한 치안을 통해 군주는 백성들을 질서와 복종에 익숙하게 만든다'(바텔, 162).

18세기의 경찰 기구 조직은 국가 그 자체와 동등한 범위를 갖게 된 규율의 일반화를 공인했다. 비록 경찰이 정규 사법 행사의 범위를 넘어서는 왕권의 모든 측면과 가장 명백하게 연결되어 있었음에도 불구하고, 경찰이 사법권의 재판에 그토록 미미한 저항만을 보였던 이유와, 오늘날에 이르기까지 점점 더 큰 무게로 사법권에 자신의 특권을 강요해 온 이유가 이해될 수 있다; 이는 의심할 여지 없이 경찰이 사법부의 세속적 팔이기 때문이지만, 사법 기관보다 훨씬 더 큰 정도에서 그 범위와 메커니즘으로 인해 규율적 유형의 사회와 동일시되기 때문이기도 하다. 그러나 규율적 기능들이 국가 기구에 의해 단번에 몰수되고 흡수되었다고 믿는 것은 잘못된 것이다.

'규율'은 어떤 제도나 기구와도 동일시될 수 없다. 그것은 일종의 권력이며, 권력을 행사하는 방식으로 일련의 도구, 기술, 절차, 적용 수준, 대상 등을 포괄한다. 그것은 권력의 '물리학'이자 '해부학', 즉 기술이다. 그리고 이는 '전문화된' 기관들(19세기의 교도소나 '교정소')에 의해, 혹은 특정 목적을 위한 필수적인 도구로 이를 활용하는 기관들(학교, 병원), 혹은 이를 통해 내부 권력 메커니즘을 강화하거나 재편할 수단을 발견한 기존 권위 기관들에 의해 장악될 수 있다(언젠가 우리는 가족 내 관계, 특히 부모-자녀 관계라는 세포가 어떻게 '규율화'되어 고전 시대부터 외부적 틀을 흡수해 왔는지, 먼저

(교육 및 군사 분야, 그다음 의료, 정신의학, 심리학 분야로 확장되어, 가족을 정상과 비정상에 대한 규율적 질문이 등장하는 특권적 장소로 만든 것); 또는 규율을 내부 작동의 원리로 삼은 기구들(나폴레옹 시대부터의 행정 기구의 규율화); 혹은 마지막으로, 규율이 사회 전체를 지배하도록 보장하는 것이 주된, 아니 유일한 기능인 국가 기구들(경찰)에 의해서이다.

따라서 전반적으로 볼 때, 일종의 사회적 '격리'인 폐쇄된 규율 영역에서 '파노프티시즘'이라는 무한히 일반화 가능한 메커니즘에 이르는 이 흐름 속에서 규율 사회의 형성에 대해 말할 수 있다. 이는 권력의 규율적 양태가 다른 모든 양태를 대체했기 때문이 아니라, 그것이 다른 양태들에 침투하여 때로는 이를 약화시키기도 했지만, 그들 사이의 매개체 역할을 하며 서로를 연결하고 확장시켰으며, 무엇보다도 권력의 효과를 가장 미세하고 먼 요소들까지 미치게 만들었기 때문이다. 이는 권력 관계의 무한히 미세한 분배를 보장한다.

벤담이 사망한 지 몇 년 후, 줄리어스는 이 사회에 출생 증명서를 발급했다(Julius, 384-6). 파노프티즘 원리에 대해 언급하며, 그는 그 안에 건축적 독창성 이상의 것이 담겨 있다고 말했다. 그것은 '인간 정신의 역사'에서 일어난 사건이었다. 겉보기에는 단지 기술적 문제의 해결책에 불과하지만, 이를 통해 하나의 사회 유형이 등장한다. 고대 문명은 스펙터클의 문명이었다. '소수의 대상에 대한 감시를 다수의 사람들에게 가능하게 하는 것'. 이것이 바로 신전, 극장, 서커스 건축이 해결하고자 했던 문제였다. 스펙터클과 함께 공공 생활의 우위, 축제의 열기, 감각적인 근접성이 존재했다. 피가 흐르는 이러한 의식 속에서 사회는 새로운 활력을 얻었고, 잠시나마 하나의 거대한 몸체를 형성했다. 근대 시대는 정반대의 문제를 제기한다. '소수, 혹은 단 한 명의 개인에게 수많은 군중을 한눈에 볼 수 있는 기회를 제공하는 것'. 더 이상 공동체와 공공생활이 주된 요소가 아닌, 한편으로는 사적인 개인, 다른 한편으로는 국가가 주된 요소인 사회에서, 관계는 오직 스펙터클과 정반대되는 형태로만 규율될 수 있다. '그것은 현대, 즉 국가의 끊임없이 커지는 영향력, 모든 세부 사항에 대한 국가의 점점 더 심화되는 개입에 기인한 것이었다

그리고 사회 생활의 모든 관계는, 수많은 사람들을 동시에 관찰하기 위해 지어진 건물들의 건축과 배치를 그 위대한 목표를 향해 활용하고 지향함으로써, 그 보장 체계를 증대하고 완성하는 임무를 부여받았다.'

줄리어스는 벤담이 기술적 프로그램으로 묘사했던 것을 이미 성취된 역사적 과정으로 보았다. 우리 사회는 스펙터클의 사회가 아니라 감시의 사회이다; 이미지의 표면 아래에서는 신체를 깊이 있게 투사하며; 교환이라는 거대한 추상화 뒤에서는 유용한 힘에 대한 세심하고 구체적인 훈련이 계속된다; 의사소통의 회로는 지식의 축적과 중앙집중화를 지탱하는 기둥이며, 기호의 놀이는 권력의 닻을 정의한다. 개인의 아름다운 전체성이 우리 사회 질서에 의해 절단되거나 억압되거나 변형되는 것이 아니라, 오히려 힘과 신체의 전체적인 기법에 따라 그 안에서 신중하게 조형되는 것이다. 우리는 우리가 믿는 것보다 훨씬 덜 그리스인이다. 우리는 원형 극장에도, 무대 위에도 있지 않고, 파노프틱 기계 속에 있으며, 그 권력의 효과를 흡여지고 있다. 우리는 그 기계의 일부이므로 그 효과를 스스로에게 가져오는 것이다. 역사적 신화에서 나폴레옹적 인물의 중요성은 아마도 그것이 군주제적, 의식적인 주권 행사와 계층적, 영구적인 무한한 규율의 행사 사이의 접점에 위치한다는 사실에서 비롯될 것이다. 그는 아무리 사소한 세부 사항이라도 빠져나갈 수 없는 단 하나의 시선으로 모든 것을 꿰뚫어 보는 존재다. '제국의 어느 곳도 감시에서 벗어나지 않으며, 처벌받지 않는 범죄, 위반, 위반도 없으며, 모든 것을 밝혀낼 수 있는 천재의 눈이 이 거대한 기계 전체를 포용하고 있지만, 그 주의에서 빠져나가는 사소한 세부 사항은 단 하나도 없다는 점을 명심하라' (트레일하르, 14). 그 전성기에 이르러, 규율 사회는 여전히 황제와 함께 구(舊) 스펙터클 권력의 모습을 띠고 있다. 고대 왕좌를 찬탈한 자이자 동시에 새로운 국가의 조직자인 군주로서, 그는 주권의 화려함, 즉 필연적으로 스펙터클적인 권력의 표출들이 일상적인 감시 활동 속에서, 교차하는 시선들의 경계심이 곧 독수리와 태양을 모두 무용지물로 만들게 될 파노프티시즘 속에서 하나씩 소멸되어 가는 긴 과정 전체를 하나의 상징적이고 궁극적인 형상으로 결합시켰다.

규율 사회의 형성은 경제, 법·정치, 그리고 마지막으로 과학에 이르는 여러 광범위한 역사적 과정과 연결되어 있으며, 규율 사회는 그 일부를 구성한다.

1. 일반적으로 말하자면, 규율들은 인간 다중성의 질서를 보장하기 위한 기법이라고 할 수 있다. 물론 이 점에 있어 특별한 점이나 심지어 특징적인 점조차 없다는 것은 사실이다. 모든 권력 체계는 동일한 문제에 직면해 있다. 그러나 규율의 특이성은 다중성에 대해 다음 세 가지 기준을 충족하는 권력 전술을 정의하려 한다는 점이다. 첫째, 가능한 한 최저의 비용으로 권력을 행사하는 것(경제적으로는 낮은 지출을 통해, 정치적으로는 재량성, 낮은 외부화, 상대적 비가시성, 그리고 거의 저항을 일으키지 않음을 통해); 둘째, 이 사회적 권력의 효과를 최대한의 강도로 끌어올리고, 실패나 공백 없이 가능한 한 멀리까지 확장하는 것; 셋째, 권력의 이러한 '경제적' 성장을, 그 권력이 행사되는 장치들(교육, 군사, 산업 또는 의료)의 산출물과 연계하는 것; 요컨대, 시스템의 모든 요소들의 복종성과 유용성을 동시에 증대시키는 것이다. 이러한 규율의 삼중 목표는 잘 알려진 역사적 정세에 부합한다. 이 정세의 한 측면은 18세기의 대규모 인구 증가였으며; 유동 인구의 증가(규율의 주요 목적 중 하나는 고정시키는 것이며, 이는 반유목적 기법이다); 감독 또는 조종해야 할 집단의 규모적 변화(17세기 초부터 프랑스 혁명 직전까지 학교 학생 수는 급속히 증가했으며, 병원 환자 수도 의심할 여지 없이 증가했음; 18세기 말에는 평시 군대 규모가 20만 명을 넘어섰다). 당시 정세의 또 다른 측면은 생산 기구의 확장이었는데, 이는 점점 더 광범위하고 복잡해지고 있었으며, 비용도 증가하여 수익성을 높여야만 했다. 규율 방법의 발전은 이 두 가지 과정, 혹은 오히려 이 둘의 상관관계를 조정해야 할 새로운 필요성에 부응하는 것이었다. 봉건 권력의 잔존 형태도, 행정적 군주제의 구조도, 지역 감독 기구도, 그리고 이 모든 것이 합쳐져 형성한 불안정하고 뒤얽힌 집합체도 이 역할을 수행할 수 없었다. 이들은 네트워크의 불규칙하고 부적절한 확장,

그들의 네트워크가 불규칙하고 불충분하게 확장된 점, 종종 상충하는 작동 방식, 그리고 무엇보다도 그 안에서 행사된 권력의 '비용이 많이 드는' 성격 때문에 이를 수행하는 데 방해를 받았다. 이 비용은 여러 측면에서 발생했다. 직접적으로는 국고에 막대한 부담을 주었기 때문이며, 부패한 관직과 세입 양도 제도가 간접적이면서도 매우 무겁게 국민에게 부담을 주었기 때문이며, 직면한 저항으로 인해 끊임없는 강화의 순환에 갇히게 되었기 때문이며, 본질적으로 징수(왕실, 영주, 교회의 세금을 통한 화폐나 생산물의 징수; 강제 징집, 부랑자 감금 또는 추방을 통한 인적·시간적 징발)에 의존했기 때문이다. 규율의 발전은 전혀 다른 경제에 속하는 기초적 기법의 출현을 의미한다. 즉, 연역적 방식으로 진행되는 대신, 기구 내부의 생산적 효율성, 그 효율성의 증대, 그리고 그 효율성이 생산해 낸 것의 활용에 통합되는 권력 메커니즘들이다. 권력 경제를 지배하던 '강제-폭력'이라는 옛 원칙을 대신하여, 규율은 '온화함-생산-이익'이라는 원칙을 대치시킨다. 이 기술들은 인간의 다원성과 생산 장치의 증식을 조율할 수 있게 해준다(여기서 '생산'이란 엄밀한 의미의 생산 뿐만 아니라, 학교에서의 지식과 기술의 생산, 병원에서의 건강 생산, 군대에서의 파괴력 생산을 포함한다).

이러한 조정 작업에서 규율은 기존의 권력 경제가 충분히 대처하지 못했던 여러 문제를 해결해야 했다. 규율은 대중 현상의 비효율성을 줄일 수 있었다: 다중성 속에서 단일체보다 훨씬 다루기 어렵게 만드는 요소를 줄이고, 각 요소와 그 총체의 활용에 방해가 되는 요소를 줄이며, 수의 이점에 반하는 모든 것을 줄일 수 있었다. 바로 그 때문에 규율은 고정시킨다; 그것은 움직임을 멈추게 하거나 조절하며, 혼란을 정리하고, 예측할 수 없는 방식으로 전국을 떠도는 밀집된 개인 집단을 해산시키며, 계산된 분배를 확립한다. 또한 규율은 조직화된 다중성의 구성 자체에서 형성되는 모든 힘을 약화해야 하며, 그로부터 솟아나와 이를 지배하고자 하는 권력에 저항을 형성하는 반권력의 효과를 무력화해야 한다: 동요, 반란, 자발적 조직, 연합 — 수평적 결합을 형성할 수 있는 모든 것 말이다.

따라서 규율들이 분할과 수직성의 절차를 사용하고, 동일한 수준의 서로 다른 요소들 사이에 가능한 한 견고한 분리를 도입하며, 촘촘한 계층적 네트워크를 정의하는 것, 즉 다중성의 내재적·대립적 힘에 맞서 연속적이고 개별화하는 피라미드 기법을 대립시키는 것은 이러한 사실에서 비롯된다. 또한 규율들은 다중성의 각 요소가 지닌 특정한 유용성을 증대시켜야 하지만, 가장 신속하고 비용이 적게 드는 수단을 통해, 즉 다중성 그 자체를 이러한 성장의 도구로 활용함으로써 이를 달성해야 한다. 따라서 신체로부터 최대한의 시간과 힘을 끌어내기 위해, 시간표, 집단 훈련, 연습, 전면적이고 세밀한 감시와 같은 포괄적인 방법들이 사용된다. 더 나아가, 규율들은 다중성에 고유한 유용성의 효과를 증대시켜야 하며, 이를 통해 각 다중성이 그 요소들의 단순한 합계보다 더 유용해지도록 해야 한다. 다중의 활용 가능한 효과를 증대시키기 위해 규율들은 분배 전술, 신체·동작·리듬의 상호 조정, 능력의 차별화, 장치나 과제와 관련된 상호 조정을 정의한다. 마지막으로, 규율들은 다중성의 구조 위가 아니라 그 내부에서, 가능한 한 은밀하게, 이 다중성들의 다른 기능들과 잘 조화를 이루며, 또한 가능한 한 적은 비용으로 권력 관계를 작동시켜야 한다. 이에 상응하는 것은, 계층적 감시, 지속적인 기록, 끊임없는 평가 및 분류와 같이, 그들이 규율하는 다중성과 동등한 범위를 갖는 익명의 권력 도구들이다. 요컨대, 권력을 행사하는 자들의 화려함을 통해 드러나는 권력을, 그 권력이 적용되는 대상들을 교묘하게 객체화하는 권력으로 대체하는 것; 주권의 과시적인 표지들을 전개하기보다는, 이러한 개인들에 대한 지식 체계를 형성하는 것이다. 한마디로, 규율은 다중을 유용하게 만들기 위해 그들을 통제해야 하는 권력의 불편함을 줄임으로써 다중의 유용한 규모를 확대할 수 있게 한, 세밀한 기술적 발명들의 집합이다. 작업장이든 국가든, 군대든 학교든, 다중은 서로 간의 관계가 유리해질 때 규율의 문턱에 도달한다.

서구의 경제적 도약이 자본 축적을 가능하게 한 기술에서 시작되었다면, 인간의 축적을 관리하는 방법들은

이는 전통적이고, 의례적이며, 막대한 비용을 수반하고, 폭력적인 권력 형태에 대한 정치적 도약을 가능하게 했으며, 이러한 형태들은 곧 폐기되고 교묘하고 계산된 복종 기술로 대체되었다. 사실, 인력의 축적과 자본의 축적이라는 두 과정은 분리될 수 없다. 인력을 유지하고 활용할 수 있는 생산 기구의 성장 없이는 인력의 축적 문제를 해결하는 것이 불가능했을 것이며, 반대로 인력의 축적된 다중성을 유용하게 만든 기술들은 자본의 축적을 가속화했다. 좀 더 구체적인 차원에서, 생산 장치의 기술적 변이, 분업, 그리고 규율 기법의 정교화는 매우 긴밀한 관계의 집합체를 지탱했다(마르크스, 『자본론』 제1권 제13장 및 게리와 델뤼의 매우 흥미로운 분석 참조). 각각은 상대방을 가능하게 하고 필수적으로 만들며, 서로에게 모델을 제공한다. 규율의 피라미드는 권력의 작은 세포를 구성했으며, 그 안에서 업무의 분리, 조정, 감독이 강요되고 효율적으로 이루어졌다; 그리고 시간, 동작, 신체적 힘에 대한 분석적 분할은 생산 메커니즘에 복종해야 할 집단들로 쉽게 이전될 수 있는 운영적 도식을 구성했다; 군사적 방법의 산업 조직에 대한 대규모 투영은 권력의 도식이 정립한 모델에 따라 노동 분업을 모델링한 사례였다. 그러나 다른 한편으로, 생산 과정에 대한 기술적 분석, 즉 그 '기계적' 분해는 이를 실행해야 할 노동력에 투사되었다. 개별적인 힘을 모아 하나의 전체로 구성함으로써 그 힘을 증대시키는 이러한 규율 기계들의 형성은 바로 이러한 투사의 결과이다. 규율은 신체를 '정치적' 힘으로서 최소의 비용으로 축소하고 유용한 힘으로서 극대화하는 단일한 기술이라고 하자. 자본주의 경제의 성장은 규율 권력의 특정한 양상을 낳았으며, 그 일반적인 공식들, 즉 힘과 신체를 복종시키는 기술들, 요컨대 '정치적 해부학'은 가장 다양한 정치적 체제, 기구 또는 기관에서 작동될 수 있었다.

2. 권력의 파노프틱 양상은 — 그것이 위치해 있는 초보적, 기술적, 순수히 물리적 수준에서 — 거대한

사회의 법적·정치적 구조; 그러나 그것은 결코 완전히 독립적인 것은 아니다. 역사적으로, 18세기 동안 부르주아지가 정치적으로 지배적인 계급이 되는 과정은 의회적·대표적 체제의 조직을 통해 가능해진, 명시적이고 규범화되며 형식적으로 평등주의적인 법적 틀의 확립에 의해 가려져 있었다. 그러나 규율 메커니즘의 발전과 일반화는 이러한 과정들의 또 다른, 어두운 측면을 구성했다. 원칙적으로 평등한 권리 체계를 보장하는 일반적인 법적 형식은, 우리가 규율이라 부르는, 본질적으로 비평등하고 비대칭적인 모든 미시권력 체계들, 즉 사소하고 일상적이며 물리적인 메커니즘들에 의해 지탱되었다. 그리고 비록 형식적으로 볼 때, 대표 체제는 중개자의 유무와 상관없이 직접적이든 간접적이든 모든 이의 의지가 주권의 근본적 권위를 형성하도록 가능하게 하지만, 규율은 근본적으로 힘과 신체의 복종을 보장한다. 실재적이고 육체적인 규율이 형식적이고 법적인 자유의 토대를 이루었다. 계약은 법과 정치 권력의 이상적인 토대로 간주되었을지 모르나, 파노프티시즘은 보편적으로 확산된 강압의 기법을 구성했다. 이는 사회의 법적 구조에 깊이 작용하여, 획득한 형식적 틀에 반하는 방식으로 권력의 실효적 메커니즘이 작동하도록 했다. 자유를 발견한 '계몽주의'는 동시에 규율도 발명했다.

겉으로 보기에 규율은 법 아래의 법에 불과하다. 규율은 법이 정의한 일반적 형태를 개인 삶의 미시적 수준으로 확장하는 것처럼 보이며, 혹은 개인이 이러한 일반적 요구에 통합될 수 있도록 하는 훈련의 방법으로 나타난다. 규율은 다른 규모에서 동일한 유형의 법을 구성함으로써, 법을 더 세밀하고 관대하게 만드는 것처럼 보인다. 규율은 일종의 반(反)법으로 간주되어야 한다. 규율은 극복할 수 없는 비대칭성을 도입하고 상호성을 배제하는 정확한 역할을 한다. 첫째, 규율은 개인들 사이에 계약상 의무와는 완전히 다른 제약의 관계인 '사적' 유대를 형성하기 때문이다. 규율의 수용은 계약으로 보장될 수 있지만, 그것이 부과되는 방식, 작동시키는 메커니즘, 되돌릴 수 없는

한 집단이 다른 집단을 지배하는 관계, 항상 동일한 측에 고정된 '잉여' 권력, 공동 규율에 대한 서로 다른 '파트너'들의 지위 불평등 등, 이 모든 요소가 규율적 유대를 계약적 유대와 구별하며, 계약적 유대가 규율의 메커니즘을 내용으로 하는 순간부터 이를 체계적으로 왜곡할 수 있게 한다. 예를 들어, 우리는 얼마나 많은 실제 절차가 근로 계약이라는 법적 허구를 훼손하는지 알고 있다: 작업장 내 규율은 그중에서도 결코 사소한 것이 아니다. 게다가, 법 체계가 보편적 규범에 따라 법적 주체를 정의하는 반면, 규율은 특징을 부여하고, 분류하며, 전문화한다; 규율은 척도를 따라, 규범을 중심으로 개인들을 배분하고, 서로에 대해 위계화하며, 필요하다면 자격을 박탈하고 무효화한다. 어쨌든, 그들이 통제를 행사하고 권력의 비대칭성을 작동시키는 공간과 시간 속에서, 그들은 결코 완전하지는 않지만 결코 무효화되지도 않는 법의 정지를 초래한다. 규범적이고 제도적일지라도, 규율은 그 메커니즘상 '반법(反法)'이다. 그리고 현대 사회의 보편적 법치주의가 권력 행사에 한계를 설정하는 것처럼 보이지만, 그 보편적으로 확산된 파노프티시즘은 법의 이면에서 거대하면서도 미세한 기구를 작동하게 하여, 권력의 비대칭성을 지지하고 강화하며 증폭시키고, 법 주위에 그려진 한계를 훼손한다. 미시적인 규율들, 즉 일상의 파노프티시즘은 거대한 기구들과 거대한 정치적 투쟁들이 표면화되는 수준 아래에 있을지 모른다. 그러나 현대 사회의 계보에서, 그것들은 사회 전반을 관통하는 계급 지배와 함께, 권력이 재분배되었던 법적 규범들의 정치적 대응물이었다. 따라서 오랫동안 규율의 사소한 기술들, 규율이 고안해 낸 겉보기에는 하찮은 속임수들, 심지어 규율에 체면을 세워주는 그 '과학'들에게까지 중요성이 부여되어 온 것은 의심의 여지가 없다. 대체할 수단이 없다면 이를 포기할까 봐 두려워하는 것도 바로 이 때문이다; 따라서 그것들이 사회의 가장 기초에 있으며 균형을 이루는 요소라고 단언하는 반면, 사실 그것들은 권력 관계를 어디서나 결정적으로 불균형하게 만드는 일련의 메커니즘일 뿐이다; 따라서 그것들을 모든 도덕의 겸손하지만 구체적인 형태로 간주하려는 고집이 있는 반면, 사실 그것들은 일련의 물리적·정치적 기술에 불과하다.

법적 처벌의 문제로 돌아가 보자면, 모든 교정 기술을 동원한 감옥은 다음과 같은 지점에 재위치되어야 한다. 즉, 성문화된 처벌 권력이 감시하는 규율 권력으로 전환되는 지점; 법의 보편적 처벌이 특정 개인, 그것도 항상 똑같은 개인들에게 선택적으로 적용되는 지점; 처벌에 의한 법적 주체의 재정의가 범죄자에 대한 유용한 훈련이 되는 지점; 법이 전도되어 자기 자신을 벗어나고, 반(反)법이 법적 형식의 실질적이고 제도화된 내용이 되는 지점이다. 그러므로 처벌의 권력을 일반화하는 것은 각 법적 주체 내의 법에 대한 보편적 의식이 아니라, 파노프티콘 기법들의 규칙적인 확장, 즉 무한히 미세한 그물망이다.

3. 개별적으로 볼 때, 이러한 기법들 대부분은 오랜 역사를 지니고 있다. 그러나 18세기에 새로운 점은, 그것들이 결합되고 일반화됨으로써 지식의 형성과 권력의 증대가 순환적 과정 속에서 서로를 규칙적으로 강화하는 수준에 도달했다는 것이다. 이 시점에서 규율들은 '기술적' 문턱을 넘어섰다. 먼저 병원, 그다음 학교, 그리고 나중에는 작업장이 규율들에 의해 단순히 '재편'된 것이 아니라, 규율들 덕분에 어떤 객관화 메커니즘이든 복종의 도구로 사용될 수 있고, 어떤 권력의 증대든 그 안에서 지식의 가능한 분과를 낳을 수 있는 장치들이 되었다; 기술적 체계에 고유한 바로 이 연결 고리가, 규율적 요소 내에서 임상 의학, 정신의학, 아동 심리학, 교육 심리학, 그리고 노동의 합리화를 가능하게 했다. 따라서 이는 이중의 과정이다: 권력 관계의 정교화를 통한 인식론적 '해방'; 새로운 지식 형태의 형성과 축적을 통한 권력의 효과 증대.

규율적 방법의 확장은 광범위한 역사적 과정, 즉 농업, 산업, 경제 등 다른 수많은 기술들이 거의 동시에 발전한 흐름 속에 자리 잡고 있다. 그러나 광업, 신생 화학 산업, 국가 회계 방식, 고로, 중기 기관 등과 비교할 때 파노프티시즘은 거의 주목받지 못했다는 점을 인정해야 한다. 파노프티시즘은 그저

기이한 소우토피아, 즉 비뚤어진 꿈에 불과한 것으로 간주되어 왔다. 마치 벤담이 경찰 사회의 푸리에였고, 팔랑스테르가 파노프티콘의 형태를 띠게 된 것과 같다. 그러나 이는 매우 실재적인 기술, 즉 개인을 통제하는 기술의 추상적 공식이었다. 이것이 거의 칭송받지 못한 데에는 여러 이유가 있었다. 가장 명백한 이유는, 그것이 촉발한 담론들이 학문적 분류를 제외하고는 거의 과학의 지위를 얻지 못했기 때문이다. 그러나 진정한 이유는 의심할 여지 없이, 그것이 작동시키고 증폭시키는 힘이 인간이 서로에게 행사하는 직접적이고 물리적인 힘이기 때문이다. 영광스럽지 못한 절정의 기원은 마지못해 인정할 수밖에 없는 것이었다. 하지만 이러한 규율 기법들을 중기 기관이나 아미치의 현미경 같은 발명품들과 비교하는 것은 부당할 것이다. 그것들은 훨씬 미미하지만, 어떤 면에서는 훨씬 더 큰 의미를 지닌다. 만약 그것들에 대한 역사적 대응물이나 적어도 비교 대상을 찾아야 한다면, 그것은 오히려 '심문적' 기법에서 찾을 수 있을 것이다.

18세기는 중세 시대가 사법적 조사 방식을 창안했던 것과 마찬가지로, 규율과 심문의 기법을 창안해 냈다. 하지만 그 방식은 상당히 달랐다. 오래된 재정 및 행정 기법인 조사 절차는 무엇보다도 12세기와 13세기에 걸쳐 교회의 재판과 제후국들의 확대를 거치며 발전해 왔다. 이 시기에 조사 절차는 먼저 교회 법원, 그 다음에는 세속 법원의 법리학에 매우 광범위하게 스며들었다. 관찰되거나 증언된 진실을 찾기 위한 권위주의적 수단으로서의 조사는, 따라서 선서, 고문, 사법적 결투, 신의 심판, 심지어 사인 간의 합의와 같은 옛 절차들과 대립했다. 조사(investigation)는 일련의 규율된 기법을 통해 진실을 확립할 권리를 스스로에게 부여한 주권적 권력이었다. 비록 그 이후로 조사 방식이 서구 사법 체계의 필수적인 부분으로 자리 잡았지만(오늘날까지도 마찬가지이다), 우리는 그 정치적 기원, 국가와 군주적 주권의 탄생과의 연관성, 그리고 이후의 확장 및 지식 형성에 있어 그 역할을 결코 잊어서는 안 된다. 사실, 조사는 경험과학의 구성에 있어 의심할 여지 없이 조잡하지만 근본적인 요소였으며, 중세 말기에 우리가 아는 바와 같이 매우 빠르게 확산된 이 실험적 지식의 법적·정치적 토대였다.

아마도 그리스에서 수학은 측정 기법에서 탄생했다고 말할 수 있을 것이다. 자연과학은 어쨌든 어느 정도 중세 말기에 조사 관행에서 탄생했다. 세상의 사물을 포괄하고 이를 관찰하고, 묘사하며, '사실'을 확립하는 무한한 담론의 질서로 옮겨 적은 그 위대한 경험적 지식(서구 세계가 바로 이 세상을 경제·정치적으로 정복하기 시작하던 시기에)은 의심할 여지 없이 종교 재판에서 그 운영 모델을 찾았을 것이다. 종교 재판은 우리의 최근 온화함이 기억의 어두운 구석으로 밀어 넣어 버린 그 거대한 발명품이었다. 그러나 이 정치·법률적, 행정적·형사적, 종교적·세속적인 조사가 자연과학에 대해 가졌던 의미를, 규율적 분석은 인간과학에 대해 가져왔다. 지난 한 세기 넘게 우리의 '인류애'를 그토록 황홀하게 했던 이 과학들은, 규율과 그 조사들이 지닌 사소하고 악의적인 세부 사항들 속에서 기술적 기원을 찾는다. 이러한 조사들은 아마도 심리학, 정신의학, 교육학, 범죄학, 그리고 그 밖의 수많은 기이한 과학들에 있어, 동물이나 식물, 혹은 지구에 대한 차분한 지식에 대해 그 끔찍한 조사력이 가졌던 것과 같은 의미를 지닐 것이다. 또 다른 힘, 또 다른 지식. 고전 시대의 문턱에서, 법학자이자 정치가였던 베이컨은 경험과학을 위한 조사 방법론을 개발하려 시도했다. 과연 어떤 위대한 관찰자가 인문과학을 위한 조사 방법론을 만들어 낼 것인가? 물론, 그런 일이 불가능하다면 모를까. 왜냐하면 조사가 경험과학의 기법이 됨으로써 역사적으로 뿌리내렸던 심문 절차로부터는 분리되었지만, 여전히 그것을 형성했던 규율적 권력과 극히 밀접한 관계를 유지하고 있기 때문이다. 조사는 언제나 학문 분야의 본질적인 요소였으며, 지금도 여전히 그러하다. 물론 심리학이나 정신의학과 같은 학문들과 통합되면서 사변적인 정화를 거친 것처럼 보인다. 그리고 실제로, 검사, 면담, 심문, 상담 등의 형태로 나타나는 것은 규율의 메커니즘을 바로잡기 위함인 듯하다. 교육심리학은 학교의 엄격함을 교정해야 하며, 의학적 또는 정신의학적인 면담은 노동의 규율이 미치는 영향을 바로잡아야 한다고 여겨진다. 그러나 우리는 오해해서는 안 된다. 이러한 기법들은 단지 개인을 한 규율 권위에서 다른 규율 권위로 이관할 뿐이며,

집중되거나 형식화된 형태, 각 규율에 고유한 권력·지식의 도식(이 주제에 대해서는, Tort 참조). 자연 과학을 탄생시킨 위대한 탐구는 그 정치·법적 모델로부터 분리되었다; 반면, 심문은 여전히 규율 기술에 얽매어 있다.

중세 시대에 조사 절차는 상부에서 시작된 과정을 통해 점차 기존의 고발적 사법 체제를 대체해 나갔다. 반면, 규율 기술은 교묘하게, 마치 하부에서 올라오는 것처럼, 원칙적으로는 여전히 심문적 성격을 띠고 있는 형사 사법 체제를 침투해 들어갔다. 현대 형벌을 특징짓는 모든 거대한 확장 움직임들—범죄 뒤에 숨은 범죄자의 문제화, 교정·치료·정상화를 지향하는 처벌에 대한 관심, 개인을 측정·평가·진단·치유·변형해야 할 것으로 여겨지는 다양한 권위들 간의 판단 행위 분할—이 모든 것은 규율적 심문이 사법적 심문 속으로 침투했음을 드러낸다.

이제 형사 사법 체계에 그 적용 지점, 즉 '유용한' 대상으로서 부과되는 것은 더 이상 왕의 신체에 대립되는 유죄자의 신체가 아니며, 이상적인 계약의 법적 주체도 아니다. 그것은 바로 규율적 개인일 것이다. 앙시앵 레짐 하의 형사의 정의가 도달한 극한점은 왕살해자의 신체를 무한히 분할하는 것이었다. 이는 가장 큰 범죄자의 신체에 대한 최강의 권력을 드러내는 것이었으며, 그 신체의 완전한 파괴를 통해 범죄가 그 진실로 폭발하게 만들었다. 오늘날 처벌의 이상적인 지점은 무한한 규율일 것이다: 끝없는 심문, 세심하고 점점 더 분석적인 관찰로 무한히 확장되는 조사, 동시에 결코 종결되지 않는 파일의 구성인 판결, 심문의 무자비한 호기심과 얽혀 있는 형벌의 계산된 관용, 접근 불가능한 규범에 대한 간극의 영구적 측정이자 무한 속에서 만나고자 애쓰는 점근적 운동인 절차. 공개 처형은 종교 재판이 지배하는 절차의 논리적 정점이었다. 개인을 '관찰' 대상에 두는 관행은 징계적 방법과 심사 절차로 충만한 정의의 자연스러운 연장선이다. 규칙적인 시간표, 강제 노동, 감시 기관을 갖춘 독방 감옥이

규율

등록을 통해 규율의 전문가들, 즉 정상성의 전문가들을 재생산하며, 이들은 판사의 기능을 지속하고 증폭시킨다. 과연 규율이 현대의 처벌 도구가 되어야 했을까? 감옥이 공장, 학교, 막사, 병원과 닮아 있고, 이 모든 곳이 감옥과 닮아 있다는 사실이 놀랍기만 한가?

제4부 교도소

10 웨이커교도들 역시 암스테르담의 라스후이스(Rasphuis)와 스피누이스(Spinhuis)를 알고 있었음은 분명하다. 참조: Sellin, 109-10. 어쨌든 월넛 스트리트 교도소는 1767년에 개소한 구호원(Almshouse)과, 웨이커교도들이 영국 행정 당국의 반대에도 불구하고 시행하고자 했던 형벌 제정의 연장선상에 있었다.

11 • 이 법으로 인한 소동에 대해서는 러시(Rush), 5-9쪽 및 보(Vaux), 45쪽을 참조하라. 암스테르담의 라스후이스(Rasphuis)에 영감을 주었던 J. L. 시겔(J. L. Siegel)의 보고서에서는 형벌을 공개적으로 선포하지 않고, 수감자들을 밤에 교도소로 이송하며, 교도관들은 수감자의 신원을 밝히지 않겠다고 맹세하고, 면회는 허용하지 않을 것을 구상했음을 주목해야 한다(Sellin, 27-8).

12 검사관 중 한 명이었던 B. 러쉬는 월넛 스트리트를 방문한 후 다음과 같이 기록하고 있다. '도덕적 배려: 설교, 좋은 책 읽기, 옷과 방의 청결, 묵욕; 목소리를 높이지 않음, 와인은 적게, 담배는 가능한 한 적게, 음란하거나 불경한 대화는 삼가함. 지속적인 노동: 정원 가꾸기; 정원은 아름답다: 양배추 1,200포기(Teeters, 1935, 50에서 인용).

13 • 러시, 14. 인간을 변화시키는 장치라는 이러한 개념은 이미 헨웨이의 '교화소' 프로젝트에서 찾아볼 수 있다. "병원이라는 개념과 범죄자라는 개념은 양립할 수 없다. 그러나 감옥을 다른 곳들처럼 악덕의 학교로 만들지 말고, 진정하고 효과적인 교화소로 만들어 보자"(헨웨이, 52).

• 러시가 처벌적 구경거리, 특히 뒤프리슈 뒤 발라제가 구상한 것에 대

14 해 제기한 비판을 참조하라(러시, 5-9).

제3부 규율

1 순종적인 신체

• 나는 군사, 의료, 교육 및 산업 기관에서 사례를 선정할 것이다. 식민지 개척, 노예 제도, 아동 양육에서 다른 사례들을 가져올 수도 있었을 것이다.

2 라 메테리가 르 크루소를 방문한 후 쓴 글을 참조하라: '이처럼 훌륭한 시설과 다양한 작업이 이루어지는 대규모 작업장을 위한 건물들은 충분한 면적을 차지해야 하며, 그래야 작업 시간 동안 노동자들 사이에 혼란이 생기지 않을 것이다'(라 메테리, 66).

3 J.-B. 드 라 살, 『기독교 학교 운영법』 (Conduite des écoles chrétiennes), B.N. Ms. 11759, 248-9.

그보다 조금 앞서 바탕쿠르는 교실을 세 부분으로 나누자고 제안했다: '가장 명예로운 곳은 라틴어를 배우는 학생들을 위한 공간이다. ... 게으른 학생들이 흔히 일으키는 혼란을 피하기 위해, 책상 자리는 필기하는 학생 수만큼 확보되어야 한다는 점을 강조해야 한다.' 또 다른 공간은 읽기를 배우는 학생들을 위한 곳으로,

'해충이 전파되지 않도록' 부자들을 위한 벤치와 가난한 이들을 위한 벤치를 마련해야 한다. 세 번째 구역은 신입생들을 위한 것으로, '그들의 능력이 인정되면 자리를 배정받을 것'이다 (M.I.D.B., 4 56-7).

프로이센 군대의 성공은 오직 '뛰어난 규율과 훈련 덕분에'로만 설명될 수 있다. 따라서 훈련의 선택은 결코 사소한 문제가 아니다. 프로이센에서는 이 주제를 40년 동안 끊임없는 노력을 기울여 연구해 왔다 (Saxe, II, 249).

필기 훈련: '... 9: 무릎에 손을 얹으라. 이 명령은 종을 한 번 울려 전달된다; 10: 책상에 손을 얹고 고개를 들라; 11: 슬레이트를 닦으라: 모두 약간의 침, 혹은 더 좋게는 형검 조각으로 자신의 슬레이트를 닦는다; 12: 슬레이트를 보여라; 13: 반장, 점검하라. 그들은 조교와 함께 슬레이트를 점검한 뒤, 같은 책상 줄의 슬레이트를 점검한다. 보조자들은 자기 책상 쪽의 슬레이트를 점검하고, 모두 제자리로 돌아간다.'

6 이러한 혼합 양상은 견습 계약의 특정 조항에서 명확히 드러난다. 스승은 제자의 돈과 노동력에 대한 대가로, 그에게 어떤 비밀도 숨기지 않고 자신의 모든 지식을 전수할 의무가 있으며, 그렇지 않을 경우 벌금을 물게 된다.

예를 들어, Grosrenaud, 62쪽 참조.

7 F. 드 라 누는 16세기 말 군사 아카데미 설립을 권하며, 그곳에서 '말을 다루는 법, 단검을 사용하는 법, 방패를 들고 내리는 연습, 펜싱, 기마 묘기, 점프를 배워야 한다. 여기에 수영과 레슬링까지 더한다면 더욱 좋을 것이다. 이 모든 것이 사람을 강인하고 더 기민하게 만들기 때문이다'라고 제안했다 (Noue, 181-2).

8 • 리에주, 데벤포트, 즈볼레, 베젤의 학교들을 통해, 그리고 장 슈투름과 그가 1538년에 스트라스부르에 체육관을 설립하기 위해 작성한 각서 덕분에 이루어졌다. 참조: Bulletin de la société d'histoire du protestantisme, XXV, 499-505.

군대, 종교 조직, 교육 간의 관계는 매우 복잡하다는 점을 주목해야 한다. 로마 군대의 단위인 '데쿠리(decury)'는 베네딕트회 수도원에서 노동 단위이자 의심할 여지 없이 감독 단위로 발견된다. '공동생활 형제회'는 이를 차용하여 자신들의 교육 조직에 적용했는데, 학생들을 10명씩 묶은 것이다. 예수회도 학교의 공간 배치에 이 단위를 도입함으로써 군사적 모델을 재도입했다. 그러나 데쿠리(decury)는 계급, 대열, 행렬을 갖춘 훨씬 더 군사적인 체계로 대체되었다.

9 기베르, 18. 사실, 이 아주 오래된 문제는 18세기에 경제 및 기술적 이유로 다시금 전면으로 부각되었다.

곧 보게 될 이유들; 그리고 문제의 '편견'은 기베르 자신 외에도 (폴라르, 피르슈, 메닐-뒤랑의 추종자들)에 의해 매우 자주 논의되어 왔다.

10 1759년 이후에 이 용어가 사용된 의미에서.

1 소총이 널리 보급되기 시작한 시기는 대략 1699년 슈타인키르크 전투로 거슬러 올라갈 수 있다.

12 기하학의 이러한 중요성에 대해서는 J. 드 보소브르(J. de Beausobre)의 다음 글을 참조하라: '전쟁 과학은 본질적으로 기하학적이다. ... 전선 전체와 일정한 높이에 대대와 기병 중대를 배치하는 것 자체만으로도 아직 알려지지 않았지만 심오한 기하학의 결과이다' (Beausobre, 307).

13 • Journal pour l'instruction élémentaire, 1816년 4월. 트롱셰(Tronchet)의 계산에 따르면, 학생들은 하루에 200개 이상의 명령을 받았을 것으로 추정된다(특별 명령은 제외). 아침 시간만 해도 음성으로 전달된 명령 26개, 수화로 전달된 명령 23개, 종소리로 전달된 명령 37개, 호루라기 소리로 전달된 명령 24개로, 이는 3분마다 호루라기를 한 번 불거나 종을 한 번 울렸음을 의미한다.

2 올바른 훈련 방법

• 프로이센 보병 규정, 프랑스어 번역본, 아르세날, MS. 4067, fo. 144. 더 오래된 계획에 대해서는 Praissac, 27-8쪽 및 Montgomery, 77쪽을 참조하라. 새로운 계획에 대해서는 Beneton de Morange, Histoire de la guerre, 1741, 61-4쪽 및 Dissertations sur les Tentés를 참조하라; 또한 1753년 6월 29일자 Instruction sur le service des règlements de Cavalerie dans les camps와 같은 수많은 규정들도 참조하라.

2 국립기록원 MM 666-9. 제레미 벤담은 그의 형이 파노프티콘에 대한 아이디어를 처음 떠올린 것이 에콜 밀리테르를 방문했을 때였다고 회고한다.

3 데미아, 27-9. 학교 조직에서도 이와 유사한 현상을 발견할 수 있다. 오랫동안 '학급장(prefects)'들은 교사들과는 별개로 소수의 학생들을 지도하는 도덕적 책임을 맡아왔다. 특히 1762년 이후에는 보다 행정적이며 위계 구조에 더 깊이 통합된 새로운 유형의 감독 체제가 등장하는데, 바로 감독관(supervisors), 구역 담당 교사(maîtres de quartier), 보조 교사(maîtres subalternes) 등이다. 참조: Dupont-Ferrier, 254 및 476.

3 파노프티시즘

1 빈센 군사 기록 보관소, A 1,516 91 sc. Pièce. 이 규정은 동시대 및 그 이전 시기의 일련의 다른 규정들과 대체로 유사하다.

2 1791년 『파노프티콘』의 후기에 벤담은 감시자의 초소 주위에 검은 색으로 칠해진 어두운 감시 갤러리를 추가했는데, 각 갤러리에서 두 층의 감방을 관찰할 수 있게 했다.

3 파노프티콘의 초안에서 벤담은 감방에서 중앙 탑으로 이어지는 파이프를 통해 작동되는 음향 감시 시스템도 구상했었다. 그는 후기에 이 아이디어를 포기했는데, 아마도 비대칭의 원리를 도입하여 감시자가 수감자의 목소리를 듣는 것만큼이나 수감자가 감시자의 목소리를 듣는 것을 막을 수 없었기 때문일 것이다. 줄리어스는 비대칭적 청취 시스템을 개발하려 시도했다(Julius, 18).

• 지하 통로를 통해 중앙 탑으로 들어와 파노프티콘의 원형 풍경을 관찰하는 방문객들의 끊임없는 흐름을 상상하면서, 벤담은 정확히 같은 시기(첫 번째 파노라마는 1787년경으로 추정됨)에 바커가 건설하고 있던 파노라마를 알고 있었을까? 그곳에서 방문객들은 중앙에 위치하여 주변으로 펼쳐지는 풍경, 도시, 혹은 전투 장면을 목격했다. 방문객들은 바로 주권자의 시선이 닿는 그 자리를 차지하고 있었던 것이다.

• 18세기 후반에는 군대를 이용해 인구를 감시하고 전반적으로 통제해야 한다는 주장이 자주 제기되었다. 17세기에는 아직 규율을 갖추지 못했던 군대는, 규율을 심어줄 수 있는 세력으로 간주되었다. 예를 들어, Servan, 『Le Soldat citoyen』(1780)을 참조하라.

6 아르세날, MS. 2565. 이 번호 아래에는 17세기와 18세기의 자선 협회 규정들도 수록되어 있다.

7 르 메르(Le Maire)가 사르틴(Sartine)의 요청에 따라 작성한 각서. 이 각서는 요제프 2세가 파리 경찰에 대해 제기한 16개 질문에 대한 답변으로, 1879년 가지에(Gazier)에 의해 출판되었다.

제4부 교도소

• 1 완전하고 엄격한 제도

• 교도소의 두 가지 '본질' 사이의 대립은 여전히 계속되고 있다. 며칠 전[1974년 여름] 국가 원수는 구금이 단지 '자유 박탈'에 그쳐야 한다는 '원칙'을 상기시켰다. 이는 교도소의 현실에서 벗어난 수감의 순수한 본질에 해당한다. 또한 그는 교도소가 오직 '교정' 또는 재활 효과를 통해서만 정당화될 수 있다고 덧붙였다.

2 트레일하르, 8-9쪽. 이와 동일한 주제는 그 직전 몇 년간에도 자주 발견된다. '법이 선고하는 구금 형벌은 무엇보다도 개인을 교정하는 것, 즉 그들을 더 나은 사람으로 만들고, 길거나 짧은 시련을 통해 그들을 준비시키는 것을 목적으로 한다.'